

전세사기 피해, 당신의 잘못이 아니다

전세사기 백서



전세사기 피해, 당신의 잘못이 아니다

전세사기 백서

“당신은 혼자가 아니다.”

서울대학교 ESG사회혁신센터

연구 책임: 김경민 교수 (서울대학교 환경대학원 도시사회혁신전공)

참여 연구원: 기민지, 김정태, 김채미, 박명순, 백양현, 전대호, 정다교, 제갈현, 이의준

‘본 백서는 2024년 서울대학교 환경대학원 ‘도시사회혁신리빙랩’
수업 참가자들이 함께 작성한 문서입니다.’

◎ 전세사기의 본질

전세사기를 이렇게 이해하는 경우가 많다. ‘2020년 이후 임차인의 부주의로 발생하는, 주택 임대차 계약에서 집주인(임대인)이 전세금을 편취하는 사건.’ 그러나 전세사기는 2020년 이후에 새롭게 등장한 문제가 아니다. 이미 조선시대에도 있었다. 신문에 등장한 최초의 전세사기 사건은 1933년으로 거슬러 올라간다. 즉, 전세사기는 이미 수백 년간 이어진 수법이다. 전세사기의 기본적인 구조(전세금 편취)는 변함없이 같은 형태로 반복되고 있다.

전세사기는 확정일자로 인한 문제, 다가구주택 인터넷 등기 열람과 관련한 문제 등 법적 미비점으로 인해 발생하는 경우가 많다. 따라서 이를 단순히 개인의 부주의로 돌리는 것은 적절하지 않으며, 국가가 이에 대해 책임을 방기한 부분이 있다. 전세사기는 물론 아파트 같은 고가 주택을 대상으로도 생길 수 있지만, 실제로는 80% 이상이 이른바 ‘서민 주택’이라 불리는 빌라에서 집중적으로 발생한다. 특히 빌라 거주자가 사회초년생(청년층)과 서민 계층에 집중된다는 점으로 미루어, 전세사기는 특정한 주택 유형(열위재인 빌라)과 특정한 계층(경제적 취약층)에게 주로 생기는 사회적 문제라고 볼 수 있다.

또한 전세사기 사건 피해액은 적게는 수십억 원, 많게는 수천억 원에 이른다. 피해 규모와 피해 물건 수를 고려할 때 임대인 개인의 단독 범행으로 보기 어렵고, 대부분 조직적인 공모로 이뤄지는 조직 범죄 형태다. 피해액 규모를 감안하면 단순한 계약 사기가 아니라 대형 금융 범죄이기도 하다. 따라서,

- 전세사기는 최근에만 발생한 문제가 아니라 100년 이상 반복된 구조적 문제이며,
- 법적 미비점이 여전히 존재하고(즉 국가의 책임이 일부 존재하는 가운데),
- 모든 주택 유형에서 발생할 수 있음에도(1970~80년대에는 아파트에서 다수 발생) 특정 주택 유형(빌라)에 집중되며,
- 모든 계층이 피해를 볼 가능성이 있지만 실제로는 특정 계층(청년층과 서민층)이 주된 피해자인,
- 최소 수십억에서 수천억 원 규모의 금융 범죄이자 다양한 인물이 공모하는 조직 범죄다.

목차

1. 전세사기 피해 현황	06
2. 전세사기 100년사	12
3. 전세사기 범죄 구조	15
4. 전세사기 피해 유형	21
5. 전세사기 원인 분석	29
6. 전세사기 해결을 위한 정책 제언	36
7. 마치며: 우리에게 필요한 연대의 힘	41
Appendix. 1. 전세사기, 그 100년의 역사	44
Appendix. 2. 전세사기 피해자 인터뷰	47
Appendix. 3. ‘전세사기·깡통전세 피해자 전국대책위원회’ 가이드라인	53

1. 전세사기 피해 현황

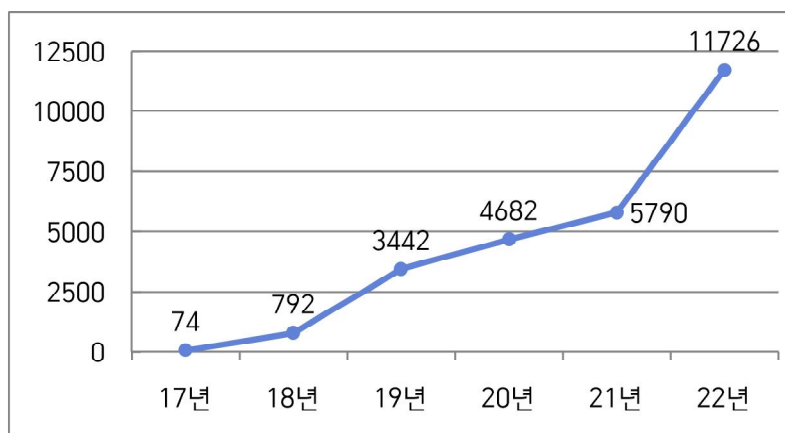


◎ 전세사기라는 괴물의 출현

2024년 12월 20일 기준, 전세사기 피해자는 총 2만 5,578명¹⁾이며 그 규모는 약 2조 5,000억 원에 이른다. 하지만 이는 2023년 6월 1일 전세사기 특별법 시행 이후 국토교통부 전세사기피해지원위원회에서 인정한 건에 한정된 수치다. 따라서 국토교통부로부터 사기 피해자로 인정받지 못한 인원을 고려하면 실제로는 2만 5,000명을 훨씬 초과할 것으로 보인다.

주택도시보증공사HUG가 보험료를 받고 임대인 대신 반환해준 **보증금** 규모 추이를 보면 2019년을 기점으로 폭발적으로 늘어나며, 그 유형을 크게 두 가지로 나뉘 볼 수 있다.

<주택도시보증공사HUG 반환 보증금 추이 [단위: 억]>



첫 번째 유형은 2010년대 초반(전세사기 1.0, ~2018년)에 발생한 경우다. 당시 집값 하락으로 집주인들이 갭투자에 실패하고 파산하면서 의도치 않게 보증금을 돌려주지 못하게 된 ‘깡통주택’ 같은 유형이 주를 이뤘다.

두 번째 유형은 가히 전세사기 2.0이라 불릴 수 있다. 2010년대 후반 ‘빌라왕 사기’ 같이 의도적으로 세입자의 전세금을 빼앗으려는 조직적·사업적 사기가 발생하기 시작했다. 이 시기에는 아파트 매매 가격과 전세 가격이 상승하면서 아파트의 대안으로 등장한 소규모 신축 빌라 임대가 성행했다. 따라서 전세사기는 주택 가격이 상대적으로 저렴한 빌라에서 많이 발생했고, 주된 피해자는 신축 주거 수요가 높은 신혼부부, 지방에서 상경한 학생, 취업준비생, 사회초년생 등 청년층이었다. 피해 사실이 인정된 2만 5,578건 중 임차 보증금이 3억 원 이하인 경우가 97.37%고 40세 미만 청년층 피해자가 74.48%라는 수치는 이에 대한 방증이다.

통계에서도 볼 수 있듯 전세사기라는 괴물은 상대적으로 열악한 조건에서 살아갈 수밖에 없는 서민들에게 더욱 큰 상처를 입혔다.

1) 전세사기피해자, 총 2만5578건...수도권이 절반 이상(2024.12.20.), 중앙뉴스, <https://www.ejanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=325962>

<보증금별/주택유형별/연령별 피해 현황>

합계	1억 원 이하	1억 원 초과 2억 원 이하	2억 원 초과 3억 원 이하	3억 원 초과 4억 원 이하	4억 원 초과 5억 원 이하	5억 초과
25,578건 (100%)	10,798건 (42.22%)	10,593건 (41.41%)	3,513건 (13.74%)	579건 (2.26%)	88건 (0.34%)	7건 (0.03%)

다세대	오피스텔	아파트	연립	다가구	근린 생활시설	다중주택	단독	기타 (사무실 등)
7,814건 (30.6%)	5,332건 (20.8%)	3,710건 (14.5%)	543건 (2.1%)	4,635건 (18.1%)	1,001건 (3.9%)	2,286건 (8.9%)	140건 (0.6%)	117건 (0.5%)

20세 미만	20세 이상 30세 미만	30세 이상 40세 미만	40세 이상 50세 미만	50세 이상 60세 미만	60세 이상 70세 미만	70세 이상
3건 (0.01%)	6,656건 (26.02%)	12,392건 (48.45%)	3,652건 (14.28%)	1,769건 (6.92%)	817건 (3.19%)	289건 (1.13%)

“집은 행복한 일상의 공간이 돼야 함에도 불구하고, 전세사기 피해자들에게는
편안한 안식처가 아닌 총돌과 탄식, 자책, 고립의 장소가 된다.”

◎ 괴물이 망가뜨리는 일상

전세사기 피해자들의 일상은 악몽 그 자체다. 달콤한 신혼, 여유로운 노년을 꿈꾸던 부부들은 “당신 때문에 이 집에 왔다”라며 서로 책망하게 되고, 새로운 터전에서 인생을 힘차게 시작하려 한 사회초년생들은 하루에도 몇백 번씩 “다 내 잘못이야. 좀 더 살피야 했는데...”라며 자책한다.

심지어 식음을 전폐하고 간신히 목숨만 유지한 채 미라와 다름없는 모습으로 지내는 사람도 있다. 피해자들이 잃은 것은 전세자금뿐만이 아니다. 가정 파탄, 자녀와의 관계 악화, 직장 퇴사, 건강 악화 등 삶 전체가 크나큰 피해를 봤다.

“전세사기로 신용불량자가 될지도 모른다는 극도의 불안감 때문에 정신과 치료를 받는 경우도 봤어요. 아이를 유산하거나, 파산을 신청하기 위해 퇴사하거나, 신혼부부가 이혼하는 등 말도 안 되는 일이 벌어지고 있어요.” (2023년 4월 / 인천 / 빌라왕 김대성 전세사기 피해자 이OO 씨 인터뷰 중)

“절대 내 잘못이 아니라고” 마음을 다잡아 보지만 전세사기라는 괴물은 이들을 끈질기게 괴롭힌다. 피해자들은 특히 사건에 대한 책임이 자신과 가까운 사람에게 전가되는 것은 아닌지 늘 걱정하고 두려움에 사로잡혀 지내며, 주변의 싸늘한 시선을 끊임없이 의식한다.

“(전세사기 피해) 집에 들어올 때 청년 대출이 90%까지 나왔어요. 그걸 듣고 자식 이름으로 대출을 받아서 얻은 집인데... 사회생활만으로도 힘든 아이들한테 고생해서 번 돈을 날렸다고 어떻게 얘기하겠어요. 부끄럽고 미안해서 절대 말 못 하죠...” (2024년 11월 / 인천 / 자식 명의로 전세자금을 대출받은 70대 남성)

“초반에 아무한테도 말 안 했어요.... 앞에서는 안타까워하면서도 뒤에서는 바보라고 생각할까 봐...” (2024년 10월 / 서울 / 외국계 대기업에 다니는 강남 거주 30대 여성)

◎ 지옥보다 더 지독한 현실

피해자들은 용기를 내 세상에 도움을 청하지만 사회는 외면한다. 사회의 외면은 피해자들을 더욱 힘들게 한다. 관공서, 법원, 국회 등 떼인 전세보증금을 돌려받을 방법을 백방으로 알아봤지만 돌아온 것은 ‘소관 업무가 아니라 모르겠다’라는 무책임하고 형식적인 말뿐이었다. 피해자들은 답답한 마음에 소리쳐 보지만 메아리조차 돌아오지 않는다.

“전세보증금 받으려고 안 가본 곳이 없어요. 그중에서도 가장 황당하고 큰 좌절감을 느낀 건 전세사기 피해 구제 센터 상담원의 말이었어요. 전세사기 피해는 어차피 구제받을 방법이 없으니 그냥 빨리 포기 하라고... 그래서 닥치는 대로 인터뷰하고, 간담회에 참여하면서 제 이야기를 알리려고 했어요. 하지만 뚜렷한 답은 안 나오고 더 답답해지지만 하더라고요...” (2024년 10월 / 안산 / 어린 딸을 양육하는 외국인 전세사기 피해자 40대 여성)

전세사기는 명백한 인재(人災)다. 이는 가해자에 대한 강한 처벌과 추가 피해 확산을 방지하기 위한 체계적인 제도가 마련될 때 비로소 피해자가 일상에 복귀하고 진정으로 회복할 수 있다는 뜻이다. 하지만 행정당국은 가시적인 성과가 빠르게 나타나는 구제책에만 집중해 피해 물건 경매와 낙찰에 매몰돼 있다. 이로 인해 전세사기 피해자 구제는 ‘돈 문제’로 인식되고, 결국 문제 해결에 엄청난 세금이 쓰인다고 생각하게 만들어 피해자와 비(非)피해자 간 갈등과 분열을 초래한다. 이러한 인식은 원희룡 전 국토교통부 장관이 전세사기 피해 보증금 반환 정책에 대해 “전반적인 사기 범 죄에 대해 앞으로 국가가 떠안을 것이라는 선례를 대한민국에 남길 수는 없지 않느냐”라고 발언한 데서 여실히 느낄 수 있다.²⁾ 현재 정부의 전세사기 피해 대응은 연민이나 복지 차원에서만 이뤄진다. ‘피해자임을 증명하기 위한’ 복잡다단한 절차는 피해자들에게 수치심을 주고 더욱 깊이 숨어들게 한다. 심지어는 사기 피해자들이 약자 간 분쟁의 원인이라는 누명을 쓰기도 한다.

2) 신지혜, 원희룡 장관님, 전세사기는 개인의 불행이 아닙니다(2023.04.27.), 오마이뉴스, https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002922802

“긴급생계지원금을 신청하기 위해 전세사기피해확인서를 들고 주민센터를 방문했다. (중략) 담당자는 종이봉투에 갑자기 신라면을 담아주었다. 마음을 써 주고 관심을 가져주는 건 고맙겠지만 그 자리에 더 있기가 힘들었다.”³⁾ (책 《전세지옥》(2023) 중)

“정부가 홀리스 분들에게 ‘전세사기 피해자에게 집을 줘야 해서 제공할 수 있는 집이 없다’라고 설명한 거예요. (그래서) 그분들이 저희한테 ‘전세사기 애들한테 집 주느라고 우리 집이 없다는데 이게 무슨 말이냐고’ (하시더라고요)” (2024년 11월 / 인천 / 결혼을 포기한 미추홀구 전세사기 피해자 30대 여성)

전세사기 피해자가 느끼는 좌절과 고립감은 피해 구제 정책에 대한 컨트롤 타워 부재와 행정기관의 분절로 더욱 심해진다. 피해 지역 지자체는 책임을 중앙정부로 미루고, 중앙정부는 개인에게 책임을 전가한다. 유정복 인천시장은 미추홀구 전세사기 사건의 피해자 중에서 세 번째 사망자가 나온 직후인 2023년 4월 19일에 관련 기자회견에서 이렇게 발언했다.⁴⁾ “경매 중단이라고 하는 것은 사실 이해관계 기관이나 당사자들의 협조에 의해서 가능하지 않습니까. 정부에서도 관련 기반의 일 부분이 이뤄지도록 협의하고 있고, 시에서 하기에는 한계가 있는 것도 사실 아닙니까?”

이외에도 박상우 현 국토교통부 장관은 “피해자를 직접 지원하면 수조 원에 달할 것으로 예상되는 손실이 고스란히 다른 국민의 부담으로 돌아가게 된다”라며 전세사기 특별법에 대해 “사인 간 계약에 따른 사기 피해자를 국가가 공공의 자금으로 직접 구제하는 전례 없는 법률안”이라고 주장하며 “전세를 얻는 젊은 분들이 덜렁덜렁 계약한 부분이 있지 않았나 싶다”라고 발언해 논란이 일었다.⁵⁾

행정기관 분절 문제는 전세사기 피해 인정에 필요한 서류를 발급하는 단계서부터 긴급생계지원금 등 피해자가 구제 지원을 받는 과정까지 곳곳에서 드러난다. 필요한 서류를 발급하기 위해 방문해야 하는 기관이 한두 곳이 아닌 데다, 애초에 해당 서류가 피해자 지원을 목적으로 발급되는 것도 아니다 보니 기관별로 서류의 효력을 인정하는 범위가 다르다는 문제도 있었다.

이처럼 정부가 전세사기 피해 해결에 미온적 태도를 보이고 약속을 지키지 않아 피해자들이 정부에 품는 불신은 커져만 가고, 전세사기 피해에서 회복할 희망은 꺼져간다. 인천시는 예산 불용을 핑계로 전세사기 피해 지원 예산 98% 삭감을 예고했다. 하지만 이 돈은 애초에 지원받을 수 없는 ‘생색내기’ 예산이다. 집행률이 적다는 이유로 예산을 삭감하는 건 명백히 피해자를 우롱하는 일이다.

3) 《전세지옥》, 최지수, 91년생 청년의 전세사기 일지. (2023.10.25), 세종서적(주), pp.181-190

4) “전세사기 피해 관련 유정복 인천시장 기자회견/인천건축왕 전세사기 피해액 500억...추가 지원 방안 발표 /리얼라이브 2023년4월19일(수)/KBS”, 유튜브 비디오, 8:10, KBS News, (2023.04.19)

5) 김도훈, "젊은 분들 경험 없어 덜렁덜렁 전세계약" 국토장관 발언 논란(2024.05.15.), JIBC, <https://n.news.naver.com/mnews/article/437/0000392791?sid=101>

“그동안 국가에서 뭘 해주겠다, 도와주겠다고 했던 말이 저희한테 다 희망 고문을 한 거예요. 막상 실질적으로 현장에 가보면 다 안 된대. 뭐 때문에 안 돼, 뭐 때문에 안 돼...” (2024년 11월 / 인천 / 이전 거주지에서 미추홀구로 이주하며 전세사기를 당한 40대 남성)

정치권 역시 사회적 재난인 전세사기를 정쟁 수단으로만 삼고 있다. 서로 책임을 미루며 소극적인 태도를 보여 해결할 기미가 보이지 않는다. 웹상에서는 정당별 지지자까지 상호 비방에 합류해 분열이 심해지고 혼란도 더욱 커지고 있다.

“나라에서는 LH 매입만 얘기하고 채권 매입은 못 해준다는 와중에 경매는 멈추지 않고 진행돼요. 그러면 저희는 할 수 있는 게 없는 거예요. 민주당도 ‘계속 밀고 나가면 (여당 측에서) 안 받을 것 같은데 어떻게 할까요?’라면서 되려 저희에게 묻고...” (2024년 11월 / 인천 / 전세사기 피해자들과 연대하며 대응을 시작한 40대 여성)

2. 전세사기 100년사



많은 사람의 삶을 파괴하게 만든 전세사기는 비단 작금의 문제만이 아니다. 이미 조선시대에서부터 전세 매물을 둘러싼 갈등이 있었고, 100여 년 전 공식적인 미디어에 처음 등장했을 정도로 전세 제도 문제와 그 피해는 오랫동안 지속됐다. 전세사기라는 질긴 괴물은 어떤 모습으로 변해왔으며, 왜 오랫동안 끝없이 등장한 것일까? 네이버 뉴스 아카이브에서 ‘전세사기’라는 키워드로 과거 신문 기사를 검색하면 그 시작은 무려 1933년으로 거슬러 올라간다.

<“없는 집을 방세” (조선일보 1933. 07. 30.)>



위 기사는 사기꾼 노광선이 김영자 씨 소유 가옥을 매입하기로 약정하고 매월 대금을 납부하기로 했으나, 완납 전부터 소유주 행세를 하며 다른 노인에게 집 한 칸을 다시 전세로 놓고 그 전세금을 편취해 도주했다는 내용이다. 매매 계약이 마무리되지 않은 상태에서 계약서를 이용해 소유자 행세를 하며 전세금을 편취한 사례로, 현재까지도 반복되는 수법이다.

이후 조선일보 1938년 4월 6일 자 기사 <전세사기한(꾼)> 사례를 보면, 집주인 최 씨가 집을 담보로 동경건물회사에서 3,000원을 빌린 후 일부러 갚지 않고 집을 경매에 넘긴다. 그렇지만 경매에 들어갔다는 사실을 숨긴 채 3명에게 전세를 주고 보증금 950원을 사취한다. 동경건물회사에서 빌린 3,000원과 세입자 보증금 950원을 편취한 사건으로, 개인을 기망하는 것은 물론 주택담보금융까지 활용하는 방식으로 사기 규모가 확대됐다는 사실을 확인할 수 있다.

1960년대에 들어서는 개인 단위의 소규모 전세사기는 물론 다수를 대상으로 하는 대규모 전세사가 본격적으로 등장하며 그 수법도 교묘해지기 시작한다. 우선 1960년에 사기꾼들이 공문서를 위조해 남의 집을 자신 소유로 위장하고 전세금을 편취한 사례가 있다. 다음으로 1972년 7월 24일 자 경향신문 기사 <아파트 사기 잇달아>를 보면 건축주가 아파트 건물과 대지를 담보로 은행에서 거액의 융자를 받고 입주자들로부터 입주금과 전세금을 받은 뒤, 은행 대출을 상환하지 않고 도주한 사건이 보도됐다. ‘삼각지 아파트’ 사례를 보면 건축주가 서울시 전차 차고지 대지를 매수해 그 담

보로 서울은행에서 7억 5,000만 원을 빌리고 분양 입주 44가구로부터 7,200만 원, 전세 입주 86가구로부터 8,900만 원을 받는다. 하지만 건축주가 대출금을 상환하지 않자 은행이 경매에 나서면서 입주자와 전세 세입자 600여 명이 돈을 모두 잃고 아파트에서도 쫓겨날 위기에 처했다.

1970년대와 80년대 초에는 전세사기가 매우 큰 사회문제로 떠올랐다. 그 결과 정부에서도 1981년 3월 전세보호법을 제정하는 등 대책 마련에 나서긴 했으나 여전히 많은 서민이 피해를 봤다. 1981년 11월 17일 자 경향신문 <전세금 사기 엄중 처벌을> 기사는 당대 전세사기 양상과 피해자들의 상황을 잘 보여준다. 당시 전세사기 양상은 이랬다. 우선 집주인이 사채업자들과 짜고 허위로 가등기를 설정한다. 그리고 이 가등기에 기초해 소유권을 주장하면서 사채업자들에게 명의를 이전하고, 사채업자가 전세 입주자들을 상대로 가옥명도소송을 제기하게 한다. 이후 강제집행으로 입주자들을 내쫓는다. 당대에는 이와 같은 조직적 사기가 성행했다.

같은 기사에서 “전세 입주자들은 전세 등기를 해야 법적 권리를 행사할 수 있다는 것은 알지만 집주인들의 완강한 거부에 하는 수 없이 그냥 전세를 계약”하고 있다며 당시 피해자들의 상황을 설명한다. 1981년 12월 29일 동아일보 기사에 따르면 한 달간 전국에서 일제히 수사한 결과 138건의 전세사기가 적발됐고 피해액은 4억 7,400만 원에 달했다.

지난 100여 년간 발생한 전세사기 사건을 살펴보면 현재 전세사기 사례에서 나타나는 범죄 구조와 크게 다르지 않다. 남의 집을 본인 집이라고 속이거나, 본인 집을 일부러 경매에 넘긴 뒤 전세금을 편취하는 방식이다. 다만 제도 개선이 미비한 틈을 타 그 사기 행위가 조직화, 지능화되고 규모도 커지면서 피해자 수가 급증했을 뿐이다. 하지만 전세 입주자와 사기 피해자들을 보호하기 위한 법과 제도의 취약성은 그때나 지금이나 달라진 것이 없고 끈질기게 서민들을 괴롭히고 있다.

3. 전세사기 범죄 구조

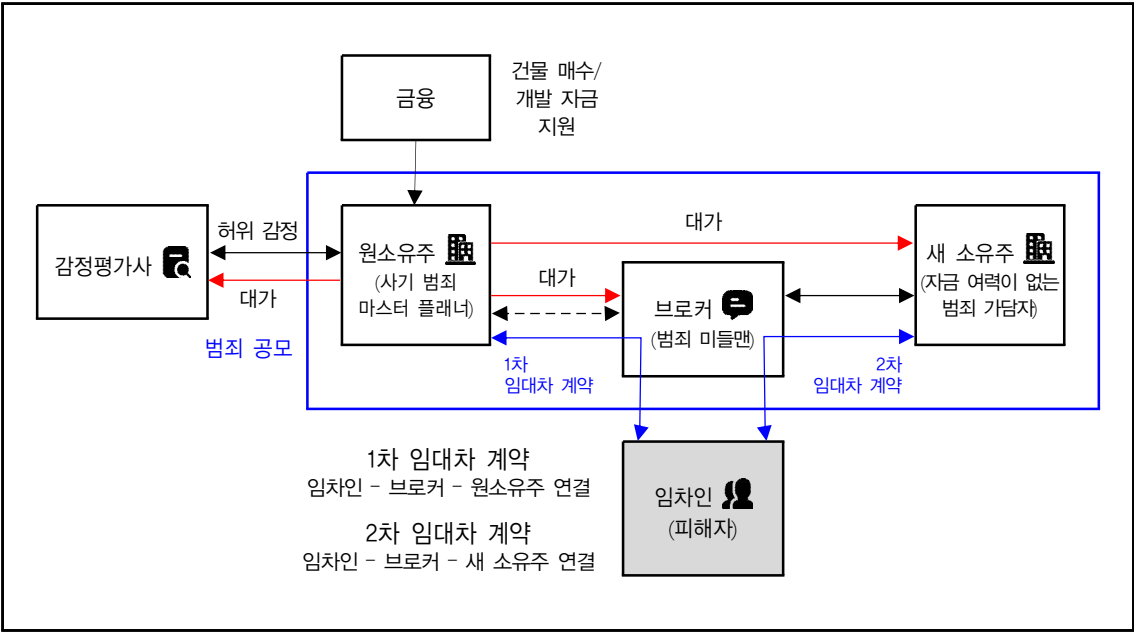


왜 끊임없이 전세사기 피해자가 생기는 것일까. 수많은 사람이 전세사기를 당할 수밖에 없는 이유는 전세사기가 다양한 가해자 집단이 사전에 공모하는 철저한 계획범죄이기 때문이다. 전세사기는 전세라는 구조 자체가 가진 제도적 결함과, 이를 악용하고자 하는 조직이 있는 한 개인이 아무리 꼼꼼히 확인하더라도 확실히 피할 수는 없는 사회적 재난이다. 아래에서 전세사기 조직이 어떻게 구성되는지, 왜 전세제도 자체가 사기 범죄에 취약한지 단계별로 설명하고자 한다.

◎ 전세사기 범죄조직

전세사기 가해자라고 하면 건축왕, 빌라왕처럼 특정한 인물을 말하는 경우가 많다. 하지만 전세사기는 대개 개인이 아닌 조직 단위로 이뤄진다. 건물의 원소유주, 부동산을 운영하는 공인중개사, 피해자와 부동산을 연결하는 실장, 건물의 가치를 부풀리는 감정평가사, (언론에서 바지사장 혹은 임대인이라 불리는) 새 소유주, 심지어 건축 비용을 빌려주는 금융권까지 여러 층위의 가해자가 상호작용한다. 때론 건축주의 얼굴을 대신하는 분양대행업자, 가해자들을 연결하는 부동산 컨설턴트 등 다른 인물들이 등장하기도 하고, 그림 밖에서 조종하는 마스터 플래너가 있거나 연결 구조가 다르기도 하다. 아래 그림은 건축주가 모든 계획의 중심인 상황을 가정하고 그린 전세사기 조직 구조도다.

<전세사기 조직 구조도>



(이외에도 공인중개사(사기 건물 중개), 중개 실장(자격 없이 사기 건물 알선 및 계약 유도),
분양대행사(사기 건물 홍보·계약 대행)가 등장하는 등 다양한 방식으로 범죄에 공모)

원소유주(건축주)는 전세사기용 건물을 짓고 공급하는 사람을 말한다. 주택 2,708채를 소유한 인천 미추홀구 ‘건축왕’이 대표적인 사례다.⁶⁾ 건축주는 저렴하게 건설한 건물을 비싼 가격에 매매, 임대해 수익을 취한다. 건축주의 계획이 성사되려면 건축을 위한 자금 조달, 건물 가치 뺑튀기, 임대할 사람과 임대받을 사람의 조달이 필요하다. 이 과정에서 다른 가해자들이 등장한다.

금융은 건축주에게 초기 자금을 빌려주는 금융기관이다. 일반적인 은행 대출이라면 빌리는 사람의 재정 상황을 파악해 상환이 가능한 정도만 빌려주고 이자와 원금을 받는다. 그러나 금융이 전세사기 조직의 일원이 되는 순간, 피해자에게서 고액의 전세보증금을 받을 것이라 예상하므로 현재 건물의 가치 및 건축주의 재산으로는 상환할 수 없는 금액을 선뜻 빌려준다. 그 결과 따로 대가를 받거나 피해자의 전세보증금 대출에 대한 이자를 받는 등, 돈을 받을 권리를 팔아 이득을 취한다.⁷⁾

감정평가사는 건물의 가치를 ‘뺑튀기’해준다. 시세 확인이 비교적 쉬운 아파트와 달리, 빌라는 매매 가격이 공개돼 있지 않고 위치, 연식 등에 따라 가격 편차가 심해서 객관적인 가격을 매기기가 어렵다. 이때 감정평가사의 평가 내용이 빌라 가격의 기준이 된다. 감정평가사가 범행에 동조하면 빌라 평가액을 실제 가치보다 훨씬 높게 조작한다. 이러한 전세 매물을 **‘강통전세’**라고 부르며, 허위로 부풀린 평가액을 기준으로 매매 및 임대가 진행된다.⁸⁾

브로커에는 다양한 직군이 있는데 대표적으로 분양대행업자와 공인중개사를 들 수 있다. **분양대행업자**는 건물주를 대신해 건물을 임대할 사람을 데려온다. 건물주는 임대인에게 건물을 넘겨주는 과정에서 서류상에 있는 본인의 이름을 지우고 전세사기의 책임을 회피한다. 임대인 중에는 범행의 구조를 이해하고 보증금을 나눠 받는 공범도 있지만 정황을 제대로 파악하지 못한 채 명의를 빌려준 대가만 받는 바지사장도 있다.⁹⁾

공인중개사(중개인)는 자격증을 가진 부동산 업자로, 전세사기 건물임을 감추고 피해자가 계약하도록 유도한다. 이들은 **‘실장’**이라고 불리는 공범과 함께 피해자를 데리고 전세 건물을 돌아다닌다. 피해자의 신뢰를 사고자 거짓 정보를 전달할 사람을 고용해가며 범행 대상을 물색하기도 한다. 특히 실장은 짧은 기간만 해당 부동산에 소속돼 일한 뒤 기록을 남기지 않고 사라지기에 신상을 확인하기가 사실상 불가능하다.

새 소유주(대부분 바지사장)는 돈을 받고 본인의 명의를 제공해 서류상으로만 건물의 주인이 된 사

6) 강한들, 김나연, 148억 전세사기 ‘건축왕’ 7년형 확정...피해자들 “절망스러운 판결” 반발, 경향신문, 2025.01.23. <https://www.khan.co.kr/article/202501232044025>

7) 이상원, 은행원도 ‘한패거리’ 였다...전세사기 일당 구속 송치, 매일경제, 2024.03.22. <https://www.mk.co.kr/news/society/10971651>

8) 감정평가사가 ‘강통주택’ 전세사기단과 한통속?, 울산경제, 2023.07.18. <https://www.ulykkyung.kr/news/articleView.html?idxno=24689>

9) 최하얀, 이번엔 ‘20대 빌라왕’ 사망...보증보험 가입 세입자도 발 동동, 한겨레, 2023.04.18. <https://www.hani.co.kr/arti/economy/property/1073379.html>

안상우, ‘빌라왕’, 그게 다가 아니었다...또 드러난 숨진 바지사장, SBS 뉴스, 2022.12.28. https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007023087

람이다. 빌라 1,139채를 소유한 ‘빌라왕’ 김 씨, 240채를 소유한 정 씨 등이 대표적인 바지사장이다. 바지사장은 자신의 명의가 전세사기에 활용되는 것을 알고 깊이 개입하기도 하지만 범죄가 일어나는 과정을 인지하지 못하는 경우도 있다. 후자의 경우 당장 급전이 필요한 노숙인, 자립준비청년 등이 명의를 빌려주고 바지사장이 되는 경우가 비일비재하다. 이들은 전세 계약이 끝나면 보증금을 돌려줘야 하는 주체지만 애초에 보증금을 받은 적이 없기에 돌려줄 여력이 없다. 김 씨와 정 씨의 사례처럼 점점 늘어나는 보증금을 건디지 못하고 극단적인 선택을 하는 경우도 있다. 명의 대여는 종종 주식회사 위탁 같은 방식으로 이뤄지기도 한다. 이러한 수법에서 법적 책임을 회피하려는 의도를 엿볼 수 있다. 대부분 범죄를 기획하고 설계하는 원소유주(건축주), 원소유주의 명령에 따라 움직이며 피해자를 속이는 브로커, 그리고 새 소유주 등이 범죄를 공모한다. 가장 대표적인 전세사기 유형은 ‘동시진행형’이다. 이 수법은 다음과 같이 진행된다.

우선 원소유주와 피해자(임차인)가 브로커를 통해 초기(1차) 계약을 맺는다. 다음으로 최종(2차) 계약 단계에서는 피해자가 원소유주에게 잔금을 치르고 전세 계약을 체결함과 동시에, 원소유주가 새 소유주에게 주택을 매도한다. 원소유주가 빌라를 매도했으므로, (피해자가 알진 모르진) 전세 계약의 주체는 피해자와 새 소유주(자금 여력이 없는 집주인 등)로 바뀐다.

여기서 이어지는 상황을 조금 더 자세히 살펴보면 다음과 같다. 원소유주가 시공비 1억 5,000만 원을 들여 신축 빌라를 개발했다고 가정하자. 다음으로 조직 범죄의 일원인 브로커가 피해자를 물색해 주택 가격(1억 5,000만 원)을 넘어서는 전세 계약(2억 원)을 맺는다. 신축 빌라 가격(매매 가격과 전세 가격)은 추정이 힘들기에 피해자는 브로커가 하는 말을 믿는다. 원소유주는 브로커에게 수고비 1,000만 원을 지불한다.

브로커는 이어서 새 소유주를 꼬드겨 빌라 매매 계약도 맺는다. 브로커는 계약을 맺으면 원소유주가 새 소유주에게 1,000만 원을 지불하고 빌라 소유권도 넘겨줄 거라고 유혹하는데, 새 소유주는 돈도 별면서 주택도 가질 수 있으니 금상첨화라고 믿는다. 매매 계약이 체결되면 원소유주는 새 소유주에게 정말로 1,000만 원을 지불하고 의심을 피한다.

위 시나리오를 다시 요약하면 다음과 같다. 원소유주는 피해자로부터 전세금 2억 원을 받고 시공비 1억 5,000만 원을 제외한 5,000만 원을 벌어들인다. 이후 공모한 브로커에게 1,000만 원, 새 소유주에게 1,000만 원을 주고 3,000만 원을 최종 순수입으로 챙긴다. 그와 동시에 전세 계약에 따른 책임은 새 소유주에게 넘어가고 원소유주는 범죄 구조에서 빠져나간다.

최종 계약의 주체는 1,000만 원을 받고 빌라도 소유하게 된 새 소유주다. 따라서 전세금 2억 원을 돌려줄 당사자도 새 소유주다. 그런데 새 소유주는 자금 여력이 없는 경우가 많다. 결국 전세금을 돌려받지 못하고 피해를 보는 사례가 기하급수적으로 늘어난다.

이 구조에서 가장 큰 문제는 검경의 수사가 브로커와 새 소유주에게 집중되는 데 반해, 여러 미비점이 겹쳐 정작 사건의 주모자인 원소유주에 대한 수사는 미진하다는 것이다. 만약 지금처럼 원

소유주에 대한 수사가 미비해 법적 책임을 묻지 못한다면 이들이 다시 한번 사기를 주도할 가능성이 매우 크다. 사기 행각 한 번으로 몇백억 원을 벌 수 있음에도 단죄받지 않는다면(혹은 처벌 정도가 미약하다면), 범죄자가 같은 사건을 벌일 가능성은 차고도 넘친다. 게다가 미래 전세사기의 지능적 행태는 현재보다 훨씬 더 진화할 것이다.

<전세사기의 6단계>



1단계로 전세사기를 준비한다. 빌라 등 신축 건물의 가치 평가 기준이 불분명하다는 허점을 활용한다. 건축주, 중개인, 감정평가사 등이 모여 범죄를 위한 전세 매물을 만들고 새로운 수법을 개발하며 수익 구조를 설계한다. 새 소유주(바지사장)에게 건물 명의를 넘기는 등의 수법을 쓰면 주요 가해자의 이름은 관련 서류에서 사라진다.

2단계로 피해자를 물색한다. 세입자가 건물 자체와 임대인에 관한 정보에 접근할 수 없다는 ‘정보의 비대칭성’을 활용한다. 실장이 온·오프라인에서 홍보하고 예비 피해자들에게 집을 보여주며 거짓말로 계약을 요구한다. 공범인 공인중개사도 물론 계약의 신뢰성을 확인할 수 있는 정보를 제공하지 않는다. 피해자는 전세 매물이 가진 문제를 알 수 없다.

3단계에서 전세 계약이 이뤄진다. 이때는 전세보증금에 대한 권리를 보장하는 ‘대항력’이 계약 다음 날부터 발생한다는 허점을 활용한다. 전세를 계약한 직후에 집주인이 집을 담보로 대출을 받는다면 임차인의 보증금보다 금융기관의 채권이 우선시된다. 피해자가 송금한 전세보증금은 사기를 공모한 인력들에 분배되면서 추적이 어려워진다.

4단계에서는 가해자들이 도피하고 자금을 은닉한다. 이때는 서류에 적힌 임대인의 재산만을 추징하거나 수사할 수 있다는 법적 허점을 활용한다. 가해자들은 서류상 명의를 바꾸거나 본인의 자금을 가족 등 다른 곳으로 은닉해 법망에서 벗어난다.

5단계에서는 전세 계약이 끝나고 보증금 반환이 지연된다. 보증금을 반환할 의지가 있다면 사기라 볼 수 없다는 법적 허점을 활용한다. 임대인과 공인중개사는 반환 의지가 있다고 거짓말하며 피해자가 대처할 시간을 뺏는다.

6단계에서는 피해자의 고발로 민사나 형사 소송이 이뤄진다. 그러나 집주인 본인이 보증금을 반환할 수 없는 상태임을 스스로 인지한 이후만 사기라 보고, 전세사기 조직을 고려하지 않은 판례의 한계로 적절한 처벌이 이뤄지지 않는다.

◎ 전세사기를 확대해서 생각하기

전세사기는 어리석은 피해자가 사적인 거래 과정에서 겪는 문제가 아니다. 수많은 가해자가 조직을 이뤄 전세 계약의 구조적·법적·제도적 허점을 활용해 공모하는 조직 범죄다. 전세사기가 개인의 책임이라며 가볍게 보는 시선을 버려야 한다. 전세제도를 금융 거래와 다르게 보는 탓에 생기는 문제는 다음과 같다. 제도적 허점, 적절한 거래 가격 설정을 위한 정보의 비대칭 구조, 공인중개사·감정평가사의 의무를 제대로 규정하지 않는 자격 체계의 허점, 비싼 아파트보다 빌라 및 오피스텔에서 사기가 더 많이 발생하는 사회적 불평등 구조, 예방과 수사를 위한 절차 미비 등이다. 법적 미비를 극복하고 가해자에 대한 적절한 처벌을 촉구하려면 전세사기라는 단어를 더욱 크게 해석할 필요가 있다. 전세사기를 벌이는 가해자들과, 이들이 활용하는 전세제도의 구조적 문제를 파헤쳐야 전세사기의 실체를 이해할 수 있고, 비로소 대안을 향한 건설적인 논의가 가능해진다.

4. 전세사기 피해 유형



◎ 여의도 금융권 종사자도 당한다

전세사기 피해의 역사와 현황, 사기 구조를 파악하는 목적은 궁극적으로 사기 피해를 예방하기 위해서다. 앞에서 살펴본 것처럼 지능화·구조화된 전세사기는 성별, 나이, 직업, 배경과 관계없이 누구에게나 생길 수 있는 일이다. 다양한 전세사기 피해 유형과 그 경험을 살펴봄으로써 전세사기의 심각성을 다시 한번 마주하는 것은 물론, 전세사기라는 괴물과 외로이 싸워온 피해자들이 일상으로 돌아가기 위해 어떤 논의를 시작해야 하는지 확인할 수 있다. 이 장에서는 피해 당사자들의 구체적인 상황을 더욱 깊게 이해하고 공감하기 위해, 전세사기 피해자들을 6가지 페르소나¹⁰⁾로 유형화하고 그들의 특성과 이야기를 소개한다.

<6가지 유형의 페르소나>

구분	개요
유형 ①	회사가 지방으로 이전해 전셋집을 새로 구한 30대 청년이다. 지역에 연고가 없어 공인중개사가 제공한 정보만 믿고 계약 후 전세사기를 당했다. 사기를 당한 책임이 피해자 본인에게 있다는 주변의 시선 탓에 심리적으로 고통받고 있다.
유형 ②	신혼집으로 서울 근교 신축 아파트에 입주한 예비 신부다. 자신과 유사한 사례를 막기 위해 생업을 포기하고 전세사기피해대책위원회에서 활발히 활동 중이나 무책임한 정부의 대응에 지쳐가고 있다.
유형 ③	은퇴 후 자녀 명의로 전세대출을 받아 서울 근교 신축 아파트에 입주한 부부다. 사기 대응 활동에 참여할 마음은 있으나 자식들에게 피해 사실을 숨기고자 자제 중이다.
유형 ④	대학 졸업 후 취업에 성공한 20대 사회초년생이다. 새로운 곳에 터를 잡기보다는 대학 시절부터 살아온 학교 인근 신축 빌라에 입주했다. 언론을 통해 전세사기의 위험성을 익히 들어서 철저한 사전 조사 후 계약했음에도 사기를 당했다. 피해에 대한 억울함을 해소하고자 외부에 적극적으로 사건을 알리고 있다.
유형 ⑤	경기도 공업단지에 취업한 외국인 노동자다. 직장가깝고 쾌적한 환경에서 거주하고자 신축 빌라 이사를 결정했다. 생업에 쫓겨 사기 대응 활동에 참여하지 못하며, 외국인이라는 이유로 적용되지 않는 피해 대책에 체념한 상태다.
유형 ⑥	오랫동안 금융권에 종사한 재외동포(과거에는 한국인이었지만 현재는 대한민국의 국적을 이탈한 외국인)다. 외국인을 대상으로 한 전세제도의 허점에 분노해 유사한 피해를 본 이들과 적극적으로 연대하며 소송 중이다.

10) 실제로 존재하는 사람은 아니지만 기존 사회와 시장의 데이터를 기반으로 특정 그룹을 대표할 수 있도록 만들어진 가상의 인물.

유형 ① 회사가 지방으로 이전해 전셋집을 새로 구한 30대 사무직 직장인

“법적 효력 하나 없는 종이 쪼가리로 사람들을 모집한 거예요.
생각해 보면 얼마나 우스운 일인지...”
“작년에 회사 동료가 비슷한 사건을 겪고 세상을 등진 일이 아직도
생생해요. 똑같은 선택을 하고 싶지 않아서 피해대책위를 찾았어요.”



● 기본 인적 사항

- 30대 직장인.
- 조용하지만 책임감 있게 자기 일을 깨끗하게 처리하는 스타일이다.
- 학생 때부터 불공정한 사회 구조에 문제의식이 있었고, 적극적이지는 않더라도 관련 활동이나 집회에 참여했다.

● 배경

- 대학 졸업 후 서울에서 직장생활을 시작했으나 회사가 이전하면서 지방 소도시로 이사하게 됐다.
- 사회생활을 이제 막 시작해 모은 돈이 많지 않아 전세보증금 예산이 한정돼 있었다.
- 회사와 거리도 적당하고 교통 접근성이 좋은 집을 선호했다.
- 해당 지역에 연고가 없고 첫 주택 계약이라 부동산 중개업자의 설명과 보증보험서를 믿고 최종 계약을 결정했다.

● 전세사기 경험에서 겪은 변화

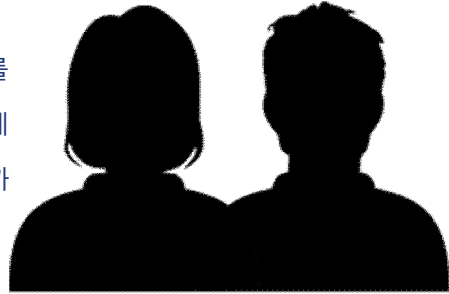
- 계약 당시 받은 보증서나 서류가 법적으로 효력이 없다는 것을 알고 크게 낙담했다.
- 사전에 철저하게 준비하지 못했다는 사실을 자책하는 동시에 왜 신중하게 계약하지 않았느냐는 외부 시선과 질타로 고통받았다.
- 피해 소송 비용에 큰 부담을 안고 있다.
- 직장 동료가 유사한 상황에서 고통을 견디지 못하고 스스로 목숨을 끊은 상황을 본 적이 있다.
- 피해 금액을 돌려받고 마음의 안정을 되찾고자 전세사기피해대책위원회를 찾았다.
- 전면에 나서지는 않으나 뒤에서 성의껏 조력하고 있다.

● 목표

- 사기당한 보증금을 반환받아 안정적인 거주 공간을 마련한다.
- 전세사기 관련 제도 개선을 통해 유사한 피해를 방지하는 데 기여한다.

유형 ② 신혼집으로 서울 근교 신축 아파트에 입주한 40대 초반 예비 신부

“아파트 입주 후 정식으로 결혼식도 올리고 혼인신고를 할 예정이었어요. 하지만 이 사태가 벌어지고 모든 게 변했어요. 이 일이 언제 마무리될지 모르겠지만 그전까지는 일상으로 돌아가기 어려울 것 같아요.”



● 기본 인적 사항

- 결혼을 앞둔 40대 초반 예비 신부.
- 유쾌한 성격으로 정이 많고 친화력도 좋다.
- 한번 시작한 일은 꼭 마무리해야 한다는 책임감이 강하다.

● 배경

- 장기 연애 끝에 예비 신랑과 결혼을 약속하고 함께 거주할 집을 찾았다. 각자 직장 생활 및 추후 자녀 계획까지 고려해 서울 근교 신축 아파트로 이사를 결정했다. 월 세 비용을 아끼고자 전세 계약 위주로 탐색했다.
- 목돈이 들어가는 주택 계약은 처음이라 인터넷 커뮤니티에서 정보를 모았다.
- 이사를 결정한 지역의 공인중개사가 강력하게 추천하는 물건으로 최종 계약했다.

● 전세사기 경험에서 겪은 변화

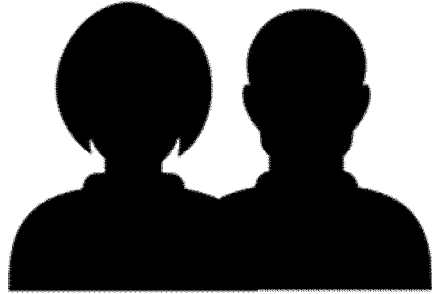
- 전세사기 피해를 빨리 회복하고자 다니던 직장을 그만두고 피해 지역 내 ‘전세사기 피해자대책위원회’에 위원장으로 참여, 전세사기 피해 구제 및 예방을 위한 제도 개선에 적극적으로 목소리를 내고 있다.
- 특유의 친화력으로 다른 전세사기 피해자들을 위로하고 격려한다. 하지만 오랜 싸움에도 불구하고 달라지지 않는 현실에 무력감을 느끼기 시작했다.

● 목표

- 사건을 조속히 해결하고 예정된 결혼생활을 시작한다.
- 같은 고통을 겪고 있는 전세사기 피해자들이 자괴감과 우울감에서 빠져나오도록 피해자 구제 정책 마련을 촉구한다.

유형 ③ 은퇴 후 자녀 명의로 전세대출을 받아 서울 근교 신축 아파트에 입주한 70대 부부

“내가 자식들한테 뭘 해주지는 못할망정 오히려
아이 이름으로 빚을 졌으니 면목이 없죠.”



● 기본 인적 사항

- 40여 년간의 직장생활에서 은퇴한 70대 부부.
- 자식에게 짐이 되고 싶지 않다는 생각이 커 모든 문제를 스스로 해결하려 애쓴다.
- 차분하고 조용한 성격으로 외부 활동 참가가 많지는 않다.

● 배경

- 은퇴 후 노년을 평화롭고 쾌적하게 보내고자 신축 위주 빌라를 찾았다.
- 장래 자식들에게 생길 손자·손녀 양육에 도움이 되고 싶어, 서울에 있는 자식들 집
에 대중교통으로 찾아갈 수 있는 위치를 선호했다.
- 청년에게 저렴하게 제공되는 전세자금 상품이 있어 자녀 명의로 대출을 받았다.
- 동네에서 비슷한 피해를 본 사람들이 모여 온라인 채팅 및 오프라인 모임을 한다는
것을 듣긴 했으나 선뜻 참여하기는 꺼리고 있다.

● 전세사기 경험에서 겪은 변화

- 전세사기 피해 사건이 자식들과 주변에 알려져 나쁜 일이 생길까 봐 전전긍긍한다.
- 피해자 커뮤니티에서도 활동하지 않고, 피해자 중에서도 나이가 많아 새롭게 발표되
는 정책에 관한 소식이 느려 답답해한다.
- 주거 문제에 따른 불안과 스트레스로 사이가 좋았던 부부 사이에 싸움이 잦아졌다.

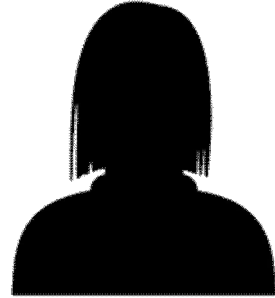
● 목표

- 자녀에게 알리지 않고 전세사기 피해 사건을 스스로 해결한다.
- 주거 문제로 생긴 불안과 스트레스를 극복하고 안정적인 노후 생활로 복귀한다.

유형 ④ 대학 졸업 후 취업에 성공해 자취를 시작한 20대 사회초년생

“20~30대 애들이 전세 계약 시 제대로 알아보지 않은 게 아니냐는 말을 많이 하는데, 그것도 맞지만 공인중개사가 있잖아요? 그 사람들이 전문가로서 제대로 된 역할을 해줘야 하는 게 아닌가요?”

“저희 건물에 집주인 가족들이 살고 있는데 너무 한가로워요. 아침 저녁마다 평화롭게 강아지랑 산책하는 모습을 보면 양심의 가책이라고는 하나도 없어 보여요. 피해자 중 어떤 분들은 집주인 가족들을 칼로 찌르고 싶다는 충동을 느낀다는 말을 들은 적도 있어요.”



● 기본 인적 사항

- 대학을 갓 졸업한 후 첫 취업에 성공한 20대 직장인.
- 매사에 신중하며 어떤 일을 하든지 철저한 사전 조사를 진행한다.
- 자신의 원칙에 반하는 불의한 일이 있다면 꼭 해결하고 말겠다는 의지가 있다.

● 배경

- 출퇴근이 편리한 회사 근처 주택 위주로 알아보다 예산에 맞지 않음을 확인하고, 심리적으로 안정감을 느낄 수 있는 졸업 대학 근처에 집을 구하기로 했다.
- 대학가에 청년을 대상으로 한 전세사기 피해 사건이 많다는 기사를 접한 이후, 피해를 보지 않기 위해 전셋집 관련 서류를 모두 꼼꼼히 평가하고 계약서에 특약까지 넣어가며 계약을 맺었다.
- 하지만 검토한 서류 중 공인중개사로부터 받은 일부 자료가 허위 정보라는 사실을 나중에 알게 됐다.

● 전세사기 경험에서 겪은 변화

- 막 취업한 상황에서 업무와 전세사기 피해 해결을 병행하기에는 절대적인 시간과 에너지가 부족한 상황이지만 억울함을 해소하겠다는 마음이 더 크다.
- 전세사기 피해는 개인의 부주의 때문에 일어나는 일이 아니라는 사실을 널리 알리고자 다양한 온·오프라인 채널을 통해 자신의 의견을 적극적으로 개진한다. 개인적인 구제 활동을 우선으로 진행하되 필요에 따라 관련 단체 활동에도 참여한다.
- 피해 상황 극복을 위한 활동을 지지해주는 주변 가족과 친구들 덕분에 더욱 활발하게 활동하고 있다.

● 목표

- 전세보증금을 일부라도 회복한다.
- 세입자 개인에게 책임이 없음을 밝혀 사기 피해자에 대한 사회적 인식을 개선한다.

유형 ⑤ 경기도 공업단지에 취업한 이주노동자

“외국인은 왜 전세사기 피해 특별법 대상이 될 수 없느냐는 민원에 대한 답변은 ‘세대주가 아니니까 지원을 받을 수 없다’였어요 하지만 한국인만 세대주가 될 수 있어요 법 자체가 외국인을 배제하고 있습니다.”
“흔히 전세사기 피해를 예방하는 방법으로 확정일자 얘기를 많이 하는데, 외국인은 확정일자를 받는 데 최소 일주일이 걸립니다. 사실상 외국인이 보호받을 방법은 없는 거 아닌가요?”



● 기본 인적 사항

- 한국 정착을 희망하는 30대 후반 이주노동자.
- 가족을 위해 무엇이든 희생할 의지가 있으며, 부모님 부양에 대한 책임감이 매우 강하다.
- 사회 구조의 모순 해결에 강한 열망이 있지만 팍팍한 현실 상황에 쫓긴다. 사회 문제에 적극적으로 참여하면 한국에서 일하는 데 문제가 생길까 조심스러워 외부 연대 및 단체 활동은 매우 꺼린다.

● 배경

- 취업을 위해 한국으로 이주했다. 한국에서 4년째 거주 중이며 중국에 계시던 부모님도 모시고 살게 됐다. 기존에 살던 원룸에서 세 사람이 지내기에는 무리가 있었다.
- 부모님을 쾌적한 시설에 모시고자 직장가 가까운 신축 위주로 물건들을 살펴보던 차에 유일한 신축 빌라를 발견했다.
- 해당 건물을 중개하는 공인중개사가 하나뿐이라 선택의 여지 없이 계약을 체결했다.

● 전세사기 경험에서 겪은 변화

- 해당 빌라에서 전세사기를 당한 사람이 본인뿐 아니라 다른 외국인 노동자들도 많다는 것을 알고 처음에는 같이 경찰에 고발했지만, 제각기 처한 상황이 달라 호지부지됐다.
- 개인적으로 피해를 구제받기 위해 지역주민센터, 법률구조공단, 국민신문고 등을 활용해 민원을 제기했지만 만족스러운 답변을 받은 적이 없다. 외국인에 대한 차별이 심각하다는 사실만 절감했다.
- 법과 제도가 바뀌길 꿈꾸지만 어렵다는 것을 알고 사실상 체념한 상태다.

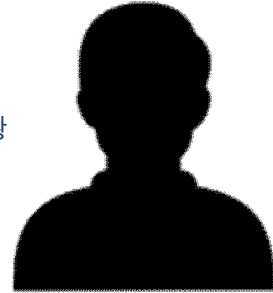
● 목표

- 피해 금액을 돌려받을 수 있으리라는 희망은 아예 없다.
- 전세사기 피해 대책이 외국인까지 적용될 수 있도록 개인적 차원의 행동(예시: 지역 관공서 및 국민 신문고에 민원 제기)을 이어간다.

유형 ⑥ 오랫동안 금융권에 종사한 재외동포¹¹⁾

“개인적으로 한국 정부의 반응은 정상적이라고 생각합니다...”

“외국인에게 차별 적용되는 정책이 부당하다고 생각합니다. 이런 상황이 해소되도록 제가 할 수 있는 일은 다 할 예정입니다.”



● 기본 인적 사항

- 글로벌 금융회사에서 중책을 맡은 40대 외국인.
- 논리적인 사고를 바탕으로 신중한 결정을 내리는 편이며 책임감이 매우 강하다.
- 직장 및 개인 생활에서 다양한 규모의 조직을 주도적으로 이끈 경험이 다수 있다. 주변에서 리더십이 강하다는 평을 많이 듣는다.

● 배경

- 10년 전 글로벌 금융회사에 취업 후 한국지부에 발령받아 정착했다.
- 직장에 들어가기 전까지 해외에서 오래 지냈기 때문에 한국 부동산 제도에 익숙하지 않았고 전세에 대한 정보는 거의 전무했다.
- 계약 과정에서 집의 위험성 여부를 공인중개사에게 꾸준히 확인했다. 임대인이 개인이 아니라 공신력 있는 기관과 연계돼 있다는 점에 안심하고 최종 계약을 체결했다.

● 전세사기 경험에서 겪은 변화

- 전세사기 피해를 본 직후 경제적·심리적 타격이 너무 커서 외부인과 접촉을 꺼렸다.
- 자신과 비슷한 처지에 놓인 국내외 피해자들과 소통할 채널을 찾은 이후 조금씩 회복했다. 다른 피해자들과 연대할 방안을 적극적으로 모색하며 주도적으로 사기 재판 소송을 진행하고 있다.
- 개인 인적 네트워크를 활용해 유명 매체에 전세사기 피해 사건의 전모를 알리고 익명으로 인터뷰에도 참가하며 공론화 활동을 이어가는 중이다.

● 목표

- 전세사기 피해 단체 소송에서 승리해 본인은 물론 다른 피해자들의 재산까지 회복하고 추가 보상금을 수령한다.
- 전세사기를 벌인 일당에 엄격한 처벌을 촉구한다.

11) 과거에 한국인이었지만 현재는 대한민국 국적에서 이탈한 외국인.

5. 전세사기 원인 분석



① 정보 비대칭성

부동산 전세사기의 가장 큰 문제는 정보의 비대칭에서 기인한다. 전세사기가 주로 발생하는 빌라의 경우 계약 당사자가 적정 가격을 파악하기 어려운 상황이다. 아파트 혹은 오피스텔의 경우 단지 별로 평형이나 건축구조가 정형화돼 있고 거래가 활발히 이뤄지기 때문에 여러 부동산 플랫폼을 통해 가격 변동 추이를 비교적 쉽게 파악할 수 있다.

이와 달리 소위 ‘빌라’라 불리는 연립·다세대주택의 경우 건물마다 특성이 다를 뿐 아니라 거래 빈도도 현저히 낮아 매매 호가에 의존할 수밖에 없다. 문제는 이 정보를 알려주는 플랫폼의 부재다. 아파트의 경우 네이버 같은 플랫폼을 활용해 시세를 쉽게 알 수 있는 데 반해, 빌라는 가격 상황과 추이(적정 매매 가격 및 전세 가격)를 알 수 있는 플랫폼이 많지 않다. 이는 전세사기의 80%가 아파트 외의 주택에서 발생하는 현실로 증명된다.

이러한 상황을 악용해 사기를 계획하는 조직(원소유주, 건축주, 분양대행업자, 공인중개사 등을 포함)은 심지어 공범끼리 매매하며 가격을 조작하는 자전거래를 통한 ‘집값 띄우기’로 세입자를 현혹한다. 결국 세입자는 주택의 적정 가격을 모른 채 임대차 계약을 진행하게 된다.

이처럼 정보를 통제당하는 세입자는 매우 불리한 상황에 놓일 수밖에 없다. 정부는 이에 대한 대응으로 2023년에 ‘안심전세앱’을 출시했다. 출시 이후 꾸준히 업그레이드하고 있지만 거래가 많지 않은 빌라, 다세대의 경우 적정 가격에서 10~20% 정도는 여전히 조작할 수 있을 뿐 아니라, 출시 초기 안심전세앱에서 제시한 시세가 실제 시장 시세보다 훨씬 부풀려 평가됐다는 점¹²⁾ 등 문제가 있다.

또한 임차인이 살펴볼 수 있는 임대인의 정보가 매우 한정돼 있다. 임대인의 채무나 납세 같은 개인정보는 당사자 동의 없이 알아내기 어려울 뿐 아니라, 정보의 원천들이 분산돼 있어 파악하기가 사실상 불가능하다.

이를 위해 제삼자인 공인중개사가 존재한다고 보지만, 현행 공인중개사법에 따르면 공인중개사는 임대인의 미납 국세 및 주변 부동산 시세를 확인하고 설명해줄 의무가 없다. 공인중개사는 많은 수수료를 받기 위해 비싼 물건을 계약하길 원하므로 결국에는 임차인과 이해충돌 관계를 갖게 된다. 이로써 정보 비대칭성이 오히려 더욱 비대해진다.

② 미들맨의 도덕적 해이

이처럼 정보 비대칭성이 존재하는 시장에서는 계약을 중간에서 통제하는 미들맨(Middle Man)이 매우 우월한 위치에 서게 된다. 미들맨이란 어떤 일을 중간에서 주선하거나 조정하며 수수료를 챙기는 중개인을 지칭한다. 전세사기 사건에도 다양한 미들맨이 존재하며, 이들이 건축주와 공모해 사기

12) 김노향, 정부 전세사기대책‘안심전세앱’ 더 못믿어, 머니S, 2023.02.05. <https://www.moneys.co.kr/article/2023022419255699274>

극에 가담하고 있다.

예를 들어 건축주의 요청을 받은 감정평가사가 실제로는 2억 원 상당인 주택을 3억 원으로 평가하는, 이른바 업up 감정 수법이 있다. 그리고 건축주와 한패인 공인중개사는 조작된 매매 가격 3억 원을 전세 가격으로 설정해 세입자를 데려온다. 신축 빌라의 경우 이 과정에서 분양대행업자가 공인중개사를 건축주와 연결하기도 한다. ‘공인’된 자격증을 소지한 다양한 전문가가 도덕적 해이에 빠져 조직 범죄에 가담하는 상황이다.

이러한 과정이 어떻게 진행되는지 모르는 세입자는 국가가 발급하는 자격증을 보유한 공인중개사 등 전문가의 말을 믿을 수밖에 없다. 특히 신축 빌라의 경우 매매 및 전세 가격 추정이 어려워 세입자가 실제 매매 가격보다 더 비싼 값으로 전세 계약을 체결하게 된다.

따라서 전세사기는 신뢰를 기반으로 하는 자본주의 거래 관계를 파괴한다. 이는 자본주의 시스템에 대한 도전이다. 도덕적 해이에 빠져 전세사기에 적극 가담하는 미들맨에 대한 강력한 법적제재가 뒤따라야 한다. 그러나 현실은 그렇지 못하다. 실제로 경찰청 통계에 의하면 전세사기 피의자 중 20%가 공인중개사다. 정보 비대칭성을 완화하고 세입자에게 올바른 정보를 제공해야 할 중개사나 보조인이 오히려 이처럼 범행에 가담하는 경우가 많지만 처벌이 제대로 이뤄지지 않는다. 사람들 대부분은 전세를 구할 때 집주인의 신용, 집의 시세, 대출 등 모든 정보를 공인중개사에게 의존한다. 원소유주(건축주) 혹은 새 소유주(바지사장)는 그 점을 노려 정보의 매개자 역할을 하는 중개사를 이용한다. 그러면 중개사는 자신이 계약의 당사자가 아니라 중개사무를 위임받았을 뿐이라면서 법망을 빠져나간다.

다음 키워드는 ‘어떠한 경로로 세입자들이 속임수에 넘어가 전세사기를 당하게 됐는지’를 알아보기 위해 실제 사건을 조사하면서 피해자들이 진술한 내용 중 일부를 정리한 것이다.

아래 키워드를 보면 전세사기 피해자들은 공인중개사로부터 집주인에 대한 자료 및 주변 시세, 해당 주택 시세 등에 대한 정보를 제대로 안내받지 못했다. 공인중개사가 집주인의 상환 능력을 과장하거나, 빠른 계약을 유도하려고 세입자의 불안한 마음을 자극하는 등 오히려 사기의 공범으로서 피해자를 속이는 데 일조한 것이다.

전세사기에는 특수한 중개인이 있다. 이들은 전문적으로 바지사장을 섭외하는 ‘토스실장’이라 불린다. 이들은 바지사장을 사람이 아닌 물건 취급하며, 자신은 합법적으로 투자를 알선했다고 주장한다. 하지만 이들이 바지사장을 모으는 방식을 보면 SNS에 공격적으로 글을 올려 급전이 필요한 신용불량자는 물론 장애인, 노숙인 등 정신적·물질적으로 취약한 사람들을 사냥해 바지사장을 빌라왕으로 키우는 데 일조하고 있다.

<피해자들이 진술한 공인중개사 및 보조인의 사기 수법>

● **뺑튀기형**

“집주인이 돈이 많다.” (값을 능력을 속임)
 “집주인 건물이 여러 채다.” (부도 위험, 돌려막기, 빌라왕)
 “세입자 받는 데 문제가 없다.” (깡통 위험)
 “경매에 넘어가도 받을 수 있다.” (앞에 다른 채권자 많음)
 “모아주택 지역이라 깡통 우려가 없다.” (깡투자 물건 가능성) 등

● **호객형**

“물건이 얼마 안 남았으니 빨리 계약해라.” (앞선 임차인 숨김)
 “첫 세입자라 싸게 해준다.” (은행 대출 메꾸기)
 “이렇게 싸게 나온 신축 전세가 없다.” 등

● **숨기기형**

“전세보증금반환보험 가능한 집이 별로 없다.” (근린생활주택일 가능성, 대출금 상환 능력 없음)
 “남의 세금 밀린 걸 왜 알려고 하느냐.” (바지사장의 체납 종부세, 재산세 문제)
 특약 설명 귀찮아함, 대리인이 왔는데 대리 범위에 대한 설명 없음 등

③ 전세 자체의 리스크

전세사기는 ‘전세’ 제도 자체와 관련한 법적 미비점과 연결된다. 하나는 전입신고의 효력발생일이다. 많은 사람이 전세 계약을 하면 주민센터에 방문해 전입신고를 한다. 그런데 전입신고의 효력은 다음 날부터 시작된다. 따라서 오전에 전세 계약을 맺고 전입신고도 했는데 악의를 품은 집주인이 당일 오후 은행에서 대규모 대출을 받는다면 은행이 선순위, 세입자가 후순위가 된다. 만약 이 주택이 경매에 들어가면 후순위 세입자는 전세금을 떼인다.

전세사기는 많은 경우 다가구에서 발생한다. 일반적으로 ‘빌라’라 불리는 주택은 크게 다세대주택과 다가구주택으로 나뉜다. 다세대주택은 각 호수가 개별적으로 등기 설정되는 데 반해, 다가구주택은 전체 건물이 한 물건이어서 각 호수가 개별로 등기되지 않는다.

예를 들어 같은 3층 빌라 건물이어도 다세대 건물은 101호, 102호, 201호 등이 각각 등기가 된다. 그런데 다가구 건물은 101호에서 302호까지 총 6가구가 있더라도 한 물건으로 취급한다. 인터넷에서 다세대주택 101호의 등기를 때 보면 전세 가격이 얼마인지 알 수 있는데, 다가구주택의 등기를 신청하는 경우 같은 건물 다른 호수의 전세 금액을 알기 어렵다. 집주인 또는 공인중개사에게 요청하고 주민센터에서 서류를 신청해야만 알 수 있다.

따라서 다가구 건물의 다른 호수에 엄청난 금액의 전세가 있어도, 악의를 가진 집주인과 공인중개사가 “다른 호수에는 전세가 없고 당신한테만 계약해주는 거야”라고 속이는 경우가 많다. 그 상

황을 모르는 임차인이 인터넷에서 등기를 발급받아 살펴보더라도 다른 호수의 전세 금액이 나오지 않으니 감쪽같이 속을 수밖에 없다. 또 악의를 가진 집주인이 임차인의 요청을 받아들여 주민센터 신청에 응할 리는 없다. 바쁘다는 핑계를 대기가 십상이다.

이렇듯 전세 계약에는 법적인 미비점과 위험성이 있다. 전세사기는 당사자가 부유하건 가난하건, 임차 주택이 고가 아파트건 저가 주택이건 상관없이 생길 수 있다. 이러한 피해는 나아가 국내에 거주하는 외국인에게까지 광범위하게 영향을 미친다. 특히 외국인 전세사기 피해자들은 법적·제도적 지원에서 구조적 차별을 겪고 있다.

대표적인 문제는 확정일자 발급 절차 같은 행정에서 드러나는 미비점이다. 외국인이 확정일자를 받으려면 외국인 등록증에 전입 날짜를 기재해야 하는데 이 과정에서 법무부에 방문해야 한다. 하지만 법무부 방문에는 사전 예약이 필요해 실제로 확정일자를 받으려면 최소한 일주일 이상 시간이 소요된다. 이러한 절차 지연은 피해를 예방할 수 있는 시기를 놓치게 만들어 외국인 세입자들을 사기에 더 취약한 상황으로 몰아세운다. 만약 악의를 가진 집주인이 이를 알고 전세 계약과 동시에 집을 담보로 은행 대출을 끌어다 쓴다면 외국인 세입자는 줄지에 상환 우선순위에서 밀려날 수밖에 없다.

역사적으로 전세사기는 매매 가격과 전세 가격의 차이가 줄어드는 시기에 생겼다. 현재 성행하는 **무자본 갭투자**도 전세 가격이 매매 가격에 붙거나 더 높아지는 경우에 생기는 것이다.

현재의 법적·제도적 측면에서 볼 때 전세는 안전한 제도라 보기 어렵다. 또한 전세 가격과 매매 가격의 차이가 근소해지거나 전세 가격이 매매 가격을 추월할 경우 사기가 벌어진다는 측면을 볼 때, 앞으로는 전세의 반(半)전세화를 유도해야 한다.

④ 전세사기에 대한 법적 규제 및 처벌 미비

현재 전세사기 상황을 보면 새 소유주(대개 바지사장)를 상대로 고소가 진행되는 경우가 많은데, 정작 초기에 범죄 구조를 설계한 원소유주(건축주)와 감정평가사, 공인중개사, 분양대행업자 등은 범망에서 빠져나가곤 한다. 앞으로도 이렇게 법적제재가 부재한다면 전세사기 범죄는 계속해서 반복될 것이다. 강력한 조사와 감시, 그리고 법적제재가 함께 이뤄져야 한다. 현재 이런 조치가 미약한 이유는 정부 당국이 무지하고 역할을 방기하며, 이러한 수사를 수행할 경찰과 지자체의 여건도 어렵기 때문이다.

중개사나 분양대행업자 등 미들맨은 사기 방조범에 속하는데, 이들을 처벌하려면 바지사장이나 실제 건축주의 범죄 행위를 도왔다는 사실을 입증해야 한다. 대규모 조직 범죄인 전세사기의 특성상 이를 입증하려면 많은 인력을 투입하는 장기 수사가 필요하다.

그러나 위와 같은 전문적인 수사는 피해자가 수십~수백 명에 달해 시·도 경찰청의 ‘반부패 공공 수사부’나 ‘금융범죄수사대’가 나설 때나 가능한 일이며, 수도권 소재 일선 경찰서에서는 수사관이

‘정의 구현’ 의지를 품고 사건을 파헤치고 싶어도 인당 평균 50~60건 이상의 다양한 사건을 소화해야 하는 현실적인 이유 탓에 쉽지 않다.

형사처벌뿐만이 아니라 공인중개사법에 규정된 과태료나 영업정지, 자격정지 등 행정적 제재도 쉽지 않다. 우선 공인중개사에 대한 형사처벌 외에 행정적 제재가 가능하다는 사실을 모르는 피해자가 많고, 이 점을 아는 사람조차도 시청 또는 구청의 어느 부서에 신고해야 하는지 모르는 경우가 대부분이다.

이런 문제를 신고받아 처리하며 범죄를 인지해 경찰서에 고발해야 하는 시청 또는 구청의 ‘토지정보과’나 시·도청 단위에 속한 ‘민생사법경찰단’에도 여러모로 어려운 점이 있다. 우선 이런 부서의 인원 자체가 10~20명 이내로 소규모고, 공인중개사에 대한 모니터링과 제재를 담당하기에는 공무원 또는 특별사법경찰관 한 사람이 담당하는 업무가 많은데다 종류도 다양하다. 이런 실정 탓에 피해자가 중개사의 위법 행위를 신고하더라도 이를 조사하고 고발 조치하기 어렵다. 또한 본질적으로 중개사의 위법 행위를 모니터링하고 단속하는 등 제재하기 위해서는 부동산 시세 및 거래, 중개업 원리나 구조에 관한 지식과 경험이 충분해야 하나, 해당 업무를 담당하는 공무원이 1~2년 주기로 바뀌기 때문에 업무 노하우 전수나 인수인계가 쉽지 않다는 측면이 있다.

<일선 경찰서, 지자체 담당자의 이야기>

사례 ① 전세사기 사건을 담당한 일선 0000경찰서 수사관(40대, 남)

“전세사기 사건이 들어오면 수사관들은 큰 부담감을 느껴요. 우선 무엇부터 조사하고 찾아야 하는지 고민되고요. 액수가 크고 피해자의 고충이 커서 제대로 처리해야 하는데, 그러기에는 다른 긴급사건이 수십 개씩 밀려 있어서 빨리 처리하기가 너무 힘들어요.”

“이렇게 피해자가 많고 피해액도 큰 사건은 시·도 경찰청에서 신속하게 취합하고 수사해서 검찰로 넘겨야 하는데, 기준에 미달하는 소액 개별 사건은 이송도 안 되고 그나마 이송할 수 있는 사건들도 협의 과정에서 시간이 가다 보니 신속한 처리가 쉽지 않아요.”

사례 ② 공인중개사법 위반 여부를 조사하는 00구청 토지정보과 직원(30대, 여)

“2년 단위로 업무가 바뀌는데 전임자로부터 인수인계도 잘 안 돼요. 업체 명단, 과거 단속 이력도 일하다가 나중에야 알게 됐어요. 솔직히 이 일만 하는 것도 아니고요. 전에는 주차장 단속 업무를 했는데, 다른 일도 하면서 중개업이 어떻게 이뤄지는지, 어느 정도가 적절한 중개수수료인지 처음부터 공부해야 하니 힘들죠.”

이를 해결하려면 우선 경찰청과 지자체에서 일하는 일선 수사관들의 처우를 개선해야 한다. 또 해당 범죄가 발생하면 시·도청 반부패 공공수사부에서 취합해 처리하는 체계가 만들어져야 하며, 부동산 시장 조사 관리 전문기관인 한국부동산원 등에 충분한 권한을 줘야 한다. 특별사법경찰권을 부여받은 금융감독원처럼, 한국부동산원이 적극적 조사 권한을 갖고 공인중개사들이 일으키는 위법·불법 상황을 끊임없이 감시·조사하며 강력하게 조치해야 한다.

한편 건축주와 공모해 전세사기에 가담하는 분양대행업체에 대해서는 아예 감시·감독 기구가 없다. 따라서 분양대행업체를 관리·감독하는 국가기관을 만들어야 한다. 또한 주택을 바지사장(현 집주인)에게 넘기고 법적인 책임에서 벗어나는 건축주(옛 집주인)에 대한 강력한 처벌이 필수다. 현재 전세사기 범죄에서 가장 큰 이익을 얻는 건축주가 강력히 처벌받지 않고 법망을 빠져나간다면, 전세사기가 없어지리라는 전망은 순진한 망상에 불과하다.

예를 들어 1세대 빌라왕 강 모 씨¹³⁾ 및 공인중개사 조 모 씨, 김 모 씨는 2015년 5월에 전세사기를 시작해 2018년 말까지 3년이 넘는 시간 동안 같은 수법으로 계약을 이어갔다. 하지만 언론이 본격적으로 보도하기 시작한 2023년 1월에야 가해자 체포가 이뤄졌으며 그나마도 강 모 씨만 구속됐다. 강 씨의 거래를 주선한 공인중개사 조 모 씨는 빌라 1채당 500만~1,500만 원의 리베이트를 받고 이 중에서 150만~200만 원을 강 씨에게 지급한 뒤 나머지를 챙긴 범죄의 중심축이었다. 하지만 조 모 씨의 구속영장은 기각됐다. 그는 사건 이후에도 당당하게 활동하며 피해자들에게는 본인도 피해자라고 주장했다. 이후에도 중개소를 폐업하고 도망갔다가 상황이 잠잠해지면 다시 등장해서 영업하는 행위를 반복했다.

수많은 뉴스가 피해자의 상황과 피해액 규모에 초점을 맞추고, 전세사기 특별법 역시 피해자 구제에 중점을 두고 있기에 전세사기 메커니즘 자체를 무력화하려는 노력이 부족하다. 박상우 국토교통부 장관이 2024년 5월 13일 전세사기 피해자들에게 “경험이 없다 보니 덜렁덜렁 계약한 부분이 있지 않을까 싶다”라고 발언한 사실 등 관계자들이 남긴 자료를 보면 피해자에 대한 연민은 있지만 전세사기 범죄자들이 얼마나 계획적이고 조직적으로 움직이는지에 대한 이해가 부족하다.

대표적인 전세사기 사례는 전입신고 효력이 다음 날에 발생한다는 허점을 활용한다. 이외에 매매일 이후 임대인이 바뀌더라도 임차인에게 알려주지 않아도 된다는 점, 보증보험 이행을 위해서는 알지 못하는 임대인 간의 매매 계약서를 확보해야 한다는 제도의 미비점 역시 전세사기 피해를 늘리는 요인이다. 전세사기 피해를 근본적으로 예방하려면 현재 사기 메커니즘을 이해하는 것부터 시작해야 한다.

13) 서울 강서구 화곡동 일대에서 무자본 갭투자 사기로 30억 원이 넘는 전세보증금을 가로챈 인물.

6. 전세사기 해결을 위한 정책 제언



① 정보 비대칭성 해결을 위한 (네이버 부동산 등) 빌라 플랫폼 구축

네이버 부동산과 같이 사용자가 한눈에 직관적으로 빌라 가격 및 전·월세 시세를 알기 위해서는 아파트에 비해 개성이 강한 빌라의 시세를 서로 비교할 수 있게 ‘표준화’해야 하고, 시간의 흐름에 따라 가격을 ‘추정’할 수 있어야 한다.

이를 위해서는 빅데이터 및 인공지능을 이용하는 자기 학습에 기반한 ‘프롭테크(Proptech)¹⁴⁾’를 활용해야 한다. 기존 빌라 실거래 시세를 기초로 연식이 비슷한 빌라들의 가격을 ‘비교’하고, 과거와 미래의 가격을 ‘추정’해 전·월세를 구하는 사람들이 시세를 쉽게 파악하도록 돕는 것이다.

현재 국토교통부(한국부동산원)에서는 토지와 주택의 공시가격을 토대로 프롭테크에 기반한 자동대량평가모형AVM, Automated Valuation Model을 연구·개발 중이며 빌라의 경우에도 현재 감정평가 데이터, 개별주택 공시가격, 국토부 실거래 자료 등이 있으므로 위 자동대량평가모형을 활용하는 기술을 빌라 가격 비교, 추정, 표준화에 활용할 수 있을 것이다.

이후 네이버나 국민은행 등 플랫폼 기업과 협업해 ‘네이버 부동산’이나 ‘KB부동산’처럼 소비자에게 익숙한 사용자 인터페이스를 적용해 산정 가격을 알려주는 서비스를 시작한다면, 사람들이 아파트 매매 및 전·월세 가격을 쉽게 알고 비교하는 것처럼 빌라 가격 파악도 쉬워질 것이다.

위와 같은 구상을 구체화하려면 관련 기관(국토부, 국토연구원, 한국부동산원)의 기반 연구 및 플랫폼 기업(네이버 등)과의 협업도 중요하지만, 감정평가사 협회 등 가치 관련 전문가 집단과 법적인 이슈를 잘 풀어나가는 것도 핵심이다. 왜냐하면 인공지능 및 빅데이터에 기반한 부동산 가격·가치 추정은 일종의 평가 행위로, 이러한 평가를 고유 업무로 규정하는 감정평가사법과 충돌할 수 있기 때문이다. 실제로 플랫폼 기업과 다른 전문직들 사이의 갈등 선례가 있는 만큼, 이 부분에 대한 지혜로운 대안이 필요하다.

② 미들맨 모니터링 체계 구축: 한국부동산원에 특별사법경찰권 부여

공인중개사에 대한 실질적인 조사와 감시가 이뤄지려면 한국부동산원 같은 기관에 권한을 줘야 한다. 보이스피싱, 주식 시세 조작 등 금융시장 교란 행위나 자본시장법상 범죄에 대한 특별사법경찰권을 부여받은 금융감독원처럼, 한국부동산원이 공인중개사법상 범죄나 부동산실거래법상 시장 교란 행위에 대한 적극적 조사 권한을 갖고 공인중개사들의 위법·불법 행위를 끊임없이 감시·조사하며 강력히 조치해야 한다.

법에 명기된 한국부동산원 설립 목적은 “부동산 시장의 조사 관리 등을 통한 (중략) 부동산 시장의 안정 및 질서 유지, 부동산 소비자 보호”다. 위와 같은 설립 목적에 대응해 “부동산 시장의 안정과 질서 유지를 위해 대통령령으로 정하는 업무 등”을 수행하도록 정해져 있다. 또한 국토부의 실거래

14) 부동산을 의미하는 ‘프로퍼티(Property)’와 ‘테크(Tech)’를 합친 새로운 단어로, 금융과 기술이 접목한 ‘핀테크’처럼 부동산 가격 등 데이터와 신기술을 결합한 부동산 정보 서비스를 뜻한다.

신고시스템을 위탁 관리하므로 부동산 가격에 대한 정보가 충분하고 감정평가사, 세무사, 공인중개사 등 부동산 시장의 관리 감독을 지원할 인력도 갖추고 있다.

한국부동산원은 현재 감정평가 타당성 검증 및 표본 조사, 감정평가사 징계위원회 운영 지원 등 감정평가 시장에 대한 감독·규제 업무 지원을 수행하며 부동산실거래법에 근거해 이상 거래를 조사한다. 또 공인중개사법에 근거한 부동산 불법 행위 신고센터 등을 운영하고 있으나 지방자치단체의 공인중개사 감독, 규제 업무 지원에 대한 근거는 부족한 실정이다.

따라서 공인중개사법, 전세사기피해지원법 등 하위 시행령 개정을 통해 지방자치단체가 공인중개사에 대한 감독·규제·징계 업무를 지원하고 중개사의 업무 과실 또는 설명 의무 위반에 따른 피해자 구제·조정 업무를 수행할 근거를 확보해야 한다.

우선 전세시장 모니터링 및 중개사 제재, 감독 지원 등을 상시 수행할 시스템을 구축해야 한다. 한국부동산원이 지자체와 함께 이러한 업무를 수행할 수 있도록 타 기관 합동 조사권 부여, 특별사법경찰관리 권한 부여 같은 후속 조치도 필요하다. 특별사법경찰관리 권한을 부여하려면 의회를 통한 법률 개정이 필요한데 이와 관련해 ① 민간에 경찰권을 부여하는 게 적절한지, ② 권한 남용이나 과도한 규제가 생기지 않을지 우려가 생길 수 있다.

그러나 금융감독원, 국립공원관리공단, 해운회사, 민간교도소 등 민간에 특별사법경찰관리를 부여한 사례는 여럿 있고, 사무장병원 척결 등 보건의료 시장의 질서 유지를 위해 건강보험공단에 특별사법경찰권을 부여하기 위한 입법 노력이 진행 중이다.

권한 남용 또는 과도한 규제를 제한할 방법도 충분하다. 오히려 특별사법경찰권이 부여되면 그만큼 검찰 등의 사법 통제가 강화되므로 위법 사항에 대해 적법하고 제한된 조사가 가능하다. 또한 금융위원장 추천으로 검사에게 지휘받는 금융감독원 직원의 사례와 같이, 일정 자격을 갖춘 직원에게 한해 국토교통부 장관의 추천으로 검사가 지휘하게 하고, 수사할 수 있는 근거 법률도 부동산실거래법 및 공인중개사법 위반 범죄 중 일부에 한정하면 권리 침해의 최소성도 충족할 수 있다.

또한 조사 개시 전 부동산소비자보호기획단, 전세사기피해지원단 등 국토부 산하 위원회에 설치한 심의위원회에서 조사 개시 여부 등 적정성을 심사하게 하고, 조사를 담당하는 조직도 ‘부동산(전세) 시장 특별 조사단’처럼 독립성을 갖춘 조직으로 꾸릴 수 있다. 혹은 좀 더 넓은 수사 권한을 갖춘 국토교통부 소속 직원이나 지자체 소속 민생사법경찰단, 경찰청과 합동 조사하는 형태로 활동하게 한다면 이와 같은 우려를 줄일 수 있다.

무엇보다도 이러한 업무를 수행할 전문 조사인력들이 제 역량을 발휘하고 재량껏 움직일 환경을 갖추 수 있도록 급여, 조사환경, 인사 체계에 대한 충분한 지원이 뒤따라야 한다.

③ 분양대행업, 부동산관리업 등 통합 관리법 제·개정

중개사와 함께 빌라를 신축하고 분양·관리하는 분양대행업체, 부동산관리업체 등도 건축주와 공모해 전세사기에 가담하는 상황이지만 이런 분양대행업체 또는 부동산관리업체를 등록하고 관리하는 법률이 부재하다. 따라서 이들을 감시·감독할 수 있는 체계도 미비한 실정이다. 그러나 빌라를 신축하고 분양·관리하는 분양대행업체, 부동산관리업체 등은 건축주와 중개사, 피해자의 연결고리다. 따라서 이들의 활동을 철저히 관리해야 한다. 위 업체들의 설립·신고 요건, 관리 주체, 규정 위반 시 제재 사항 등에 대한 근거 규정이 없다면 전세사기 피해는 앞으로도 반복될 것이다.

위와 같은 문제점을 해결하기 위해서는 부동산서비스업에 분양대행업체, 부동산관리업체 등을 세분화해 정의하고 국토교통부의 인허가를 필수 요건으로 뒀야 한다. 또 위반사항에 대한 형사적·행정적 제재를 내릴 근거를 마련하고, 위와 같은 국토부의 인허가 및 검사·감독 업무를 지원하기 위한 실무 부분은 한국부동산원 같은 공공기관에 위탁하는 등 방안이 필요하다.

이를 위해서는 부동산 시장에 대한 과도한 규제라는 민간의 불안을 잠재우고, 부동산 시장의 선진화 및 부동산 서비스 산업의 발전이라는 큰 틀에서 접근할 필요가 있다. 실제로 20대 국회에서 위와 같은 취지로 관련 법안이 발의된 적이 있으나, 이미 개인에 대한 부동산 규제가 과도한 상황이라 그 취지가 국민에게 충분히 전달되지 못하고 회기 만료로 폐기된 사례가 있다. 따라서 이러한 법안을 발의할 때 대중을 충분히 설득하는 세심함도 필요하다.

④ 에스크로 계좌를 활용한 전세 계약 법적 미비점 보완

부동산 에스크로(Escrow) 제도와 전세보증상품을 연계하는 방안이다. 부동산 에스크로 제도는 전세보증금을 제삼자 기관에 예치해 거래가 이뤄지는 동안 안전하게 관리하는 시스템이다. 세입자는 전세금을 집주인과 연결된 에스크로 계좌에 입금한다. 다만 보증금 전체를 임대 기간 내내 에스크로 계좌에 보관하는 경우 집주인의 반발이 상당할 수 있다.

따라서 보증금을 전세 계약 기간 내내 에스크로 계좌에 예치하는 것이 아니라, 대항력 효력이 발생하는 시점까지만 예치하는 방안을 제안할 수 있다. 즉, 전세 관련 대항력은 임차인이 전입신고를 완료한 다음 날 0시부터 발생하므로, 대항력이 생기기 전까지는 에스크로 계좌에 보증금을 예치하고 임차인이 대항력을 갖춘 이후에 보증보험 상품으로 연계하는 방식이다. 이 방식은 보증금의 안전성을 강화할 뿐만 아니라 임대인과 임차인 모두에게 금융적 안정성을 제공할 수 있는 유연한 해결책이다. 이 방식을 활용하면 전세보증보험 상품 가입 전까지 며칠 동안만 에스크로 계좌에 보증금이 묶여 있는 것이기에 집주인이 입는 금전적 피해는 거의 없다. 확정일자 문제를 현실적으로 풀지 못하고 있는 현실, 그리고 외국인들이 전세사기에 매우 취약한 현실(확정일자를 받기까지 최소 일주일 소요)에 최소한의 대안이 될 것이다.

⑤ 집주인 신용도 공개

전세는 본질적으로 개인 간의 사금융이다. 세입자가 보증금이라는 돈을 무이자로 집주인에게 맡기고, 집주인은 임대차 계약 종료 후 세입자에게 보증금을 돌려준다. 세입자는 그 기간에 실거주하며 집주인에게 보증금 이자만큼의 채무를 면제해주는 것이다. 그리고 집주인은 세입자의 보증금을 레버리지 삼아 집의 소유권을 유지하면서 자산가치 상승을 노린다.

이렇듯 사실상 세입자가 집주인에게 돈을 빌려주는 것임에도 불구하고 세입자가 집주인의 신용을 확인할 방법은 사실상 제한돼 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 주택임대차보호법 및 공인중개사법 등 관련 법령을 개정해 중개사가 임대차 계약 당시 집주인의 체납 여부 및 선순위 임차인 존재 사실 등을 고지할 의무를 추가했고, 악성 집주인의 경우 이를 공개하도록 했다.

그러나 위와 같은 사항만으로는 세입자가 집주인의 신용도를 파악하기 어렵다. 전세사기로 입건되는 원소유주와 새 소유주는 다른 부동산에 대한 갭투자 또는 신축 등으로 감당하기 어려운 채무나 보증금 반환 의무를 지고 있는 경우가 많다. 이렇게 되면 보증금 반환을 위한 새로운 대출이 어렵고, 이를 후속 임차인의 보증금으로 돌려막곤 한다.

오히려 중개사나 보조인이 이처럼 원소유주와 새 소유주가 건물이나 갭투자한 집을 많이 갖고 있다는 점을 내세워 “집주인이 부자라 반환 능력이 충분하다”라며 경험이 부족한 세입자를 속이는 경우가 많다. 자산의 규모가 신용의 척도라고 생각하거나 집주인의 신용을 알아낼 다른 정보가 부족한 세입자들은 이런 말을 믿고 전세 계약을 체결했다가 피해를 보곤 한다.

따라서 법령을 개정해 금융기관 및 신용정보기관과 협조해야 한다. 임대차 계약 당시 또는 그 이후에 세입자나 중개사가 원하면 금융 및 신용정보기관에 집주인의 신용정보 공개를 요청할 수 있고, 해당 기관은 이에 응하도록 규정해야 한다. 이 경우 임대차 계약 전에 집주인의 신용도를 알아야 하는 예비 세입자가 정보공개요청 권한을 남용할 우려가 있다. 따라서 정보공개요청 요건을 구체적으로 제한하거나, 전세 매물을 올릴 경우 집주인이나 중개사가 신용정보(신용점수)를 공개하도록 규정할 수도 있다. 또한 중고나라나 당근마켓에서 ‘더치트’ 보증금을 반환하지 못해 임차권등기명령 신청을 당한 이력이 있거나, 주택도시보증공사HUG의 전세보증은행에 따른 구상금 채무를 이행하지 못한 집주인의 이력을 공개할 필요도 있다.

7. 마치며: 우리에게 필요한 연대의 힘



전세사기를 없애는 가장 쉬운 방법은 전세를 반(半)전세화하는 것이다. 전세 가격이 현 시세의 절반으로 낮춰지고 나머지 부분이 월세화된다면 (전세보증금이 집값을 넘어서는 일은 벌어지지 않기에) 지금 같은 사기 자체가 일어나지 않을 것이다. 그러나 수백 년간 이어진 전세제도 자체를 바꾸기는 쉽지 않을 수도 있다.

제5장에서 설명한 전세사기 원인을 일정 부분 예방하기 위해 본 연구팀이 제안하는 제6장의 대안은 리더십을 갖춘 정치권과 행정당국이라면 큰 어려움 없이 진행할 수 있다. 다만 작금의 현실은 전세사기 자체에 대한 표피적 처방에 따른 논의만 존재할 뿐, 시스템 자체를 일부라도 개선하려는 실효적 노력은 부족하다. 이 와중에도 전세사기 피해자의 고충은 나날이 심각해지고 있다.

그럼에도 연구팀이 발견한 작지만 강한 희망은 ‘연대의 힘’이다. 전세사기 피해자들은 매우 긴 시간 혼자서 소외됐다고 느꼈으나, 서로의 처지를 알고 함께해주는 비슷한 피해자, 이웃들을 알게 됐다. 이들은 같은 건물(빌라)에서 몇 개월이나 몇 년씩 거주했음에도 서로의 존재를 몰랐다. 전세사기가 터지고 빌라 주민 전체가 곤궁에 빠지자 이들은 오픈채팅방에서 소통하기 시작했다. 사실 채팅방에서 뭔가 대단한 일을 하려고 모인 건 아니다. 소송하는 데 한 폰이라도 아낄 수 있을까, 사기 피해 지원에 관해 업데이트된 정보가 있을까, 아니면 화나고 힘든 상황을 푸념이라도 해볼까 하는 마음으로 만들었다. 썩은 동아줄이라도 잡는 마음으로 시작한 것이다.

“나라에서는 전세사기 피해자들에게 심리 상담 5번을 무료로 제공해줘요. 심리 상태가 나아지지 않더라도 그 이후부터는 무조건 비용을 내야 해요. 그보다 더 힘든 건 평일 6시까지만 운영한다는 거예요. 그 이후에는 24시간 자살예방센터로 전화하라는 기계적인 답변만 해요. 정말로 전세사기 피해자의 마음을 헤아릴 생각이 있는 걸까요?” (2024년 10월 / 안산 / 어린 딸을 양육하는 외국인 전세사기 피해자 40대 여성)

“단톡방이 생기니까 그나마 좀 덜 무서웠어요. 나 같은 사람들이 있구나. 혼자가 아니구나. 그러면서 내 탓이 아니라는 걸 깨달았어요. 그래서 용기 내 주변 사람들에게 조금씩 피해 사실을 알리면서 도움받을 수 있는 것들을 찾아보기 시작했어요. 사실을 알리고 보니 제 친구의 지인도 비슷한 피해를 봤더라고요. 그래서 그 친구를 통해 소송을 도와줄 변호사, 사건을 알려줄 기자들도 소개받았어요. 혼자였다면 절대 용기 내지 못했을 거예요.” (2024년 10월 / 서울 / 외국계 대기업에 다니는 강남 거주 30대 여성)

카카오톡 오픈채팅방에서 받은 격려와 위로는 피해자들이 사건을 숨기고 혼자서 조용히 처리하려던 소극적인 모습에서 벗어나는 계기가 됐다. 여전히 전세사기 피해자를 비판하는 사람이 많지만, 그럼에도 자신을 이해하고 도와줄 사람이 더 많다는 사실을 깨달았다. 전세사기 피해자 모임은 이제 서로의 고충만이 아니라 음식이나 생필품도 나누면서 진화하고 있다. 초기에는 ‘나’를 중심에 두고 자신의 관계와 안위에 중점을 두는 형태의 유대였다면, 시간이 지나면서 피해자 전체에 관심을 두고 더 큰 공동의 목표 달성을 추구하는 연대로 진화 중이다.

“제가 본격적으로 대책위 활동을 시작한 건 저와 처지가 똑같은 청년이 자살했다는 소식을 듣고 나서였어요. 정부는 그 안타까운 죽음이 조용히 마무리되지만 바라고, 어떤 사람들은 그깟 돈 몇 푼 때문에 스스로 목숨을 버렸다며 피해자를 탓하더라고요. 다시는 그런 허망한 죽음이 생기지 않도록 막고 싶어요. 당신의 이야기를 들어주며 위로해줄 사람이 있다고, 기다리고 있다고요.”

“함께하는 사람들이 없었다면 저는 평생 웃음을 잃어버린 채 살았을 거고, 무엇보다 전세사기 피해 특별법이 생기지 않았을 거라고 생각해요.” (2024년 11월 / 인천 / 전세사기 피해자들과 연대해 대응을 시작한 40대 여성)

전세사기 피해자 중 일부는 업무 외 모든 개인 시간을 전적으로 쏟거나 생업을 잠시 멈추면서까지 활동에 매진하고 있다. 누군가의 강요 때문이 아니라 자진해서 활동하는 이유는 자신이 모임에서 받은 위로를 다른 누군가에게 전해주고 싶어서다. 이러한 연대는 피해자 간의 내부 연대를 넘어 조직 간의 연대로 확대된다. 이태원 참사를 겪은 부모들이 전세사기 피해자들을 찾아오기도 했고, 이는 참여연대, 민달팽이 유니온 등이 합세해 전국 단위의 피해자 대책 모임을 조직하는 계기가 됐다.

“가족을 포함한 주변 사람들이 왜 피해자 모임 대표단 활동을 하느냐고 물어요. 그럼 저는 안 하면 안 될 것 같아서요, 라고 대답해요.” (2024년 10월 / 서울 / 외국계 대기업에 다니는 강남 거주 30대 여성)

“서민들의 손을 잡아주는 단체가 있으니까. 그래서 한국이 아직 안 망하는구나, 라고 느껴지더라고요. 정말 감사하죠.” (2024년 10월 / 안산 / 어린 딸을 양육하는 외국인 전세사기 피해자 40대 여성)

2023년 4월 전국 ‘전세사기·깡통전세 피해자 전국대책위원회’가 결성된 이후에도 전국 각지에서 전세사기 피해가 멈추지 않아 또 다른 대책위가 나타나고 있다. 이들은 오늘도 가해자들이 제대로 처벌받고 피해자들이 목소리를 내도록 돕는 구심점이 되고자 활동 중이다.

“전세사기 피해, 당신의 잘못이 아니다”

Appendix 1.

<전세사기, 그 100년의 역사>

연도	출처	피해 유형	사건 개요	당시 피해 금액
1933	조선일보 1933. 07. 30. <없는 방을 방세>	허위 소유권 사기	노광선은 가짜 매매계약을 체결한 후 소유자로 위장해 전세 계약을 맺고 보증금을 받아 도주했다.	65원
1938	조선일보 1938. 04. 06. <전세사기한>	의도적 경매 및 사실 은폐 사기	최재화는 집이 경매될 사실을 피해자들에게 숨긴 채 전세 계약을 맺고 차용금과 전세보증금을 모두 편취해 도주했다.	3,950원
1939	동아일보 1939.10. 06. <주택난을 기회 삼아 전세사기한 횡행>	이중 계약 사기	이성기는 월세 계약을 전세 계약으로 위장해 피해자들로부터 목돈을 받고 도주했다.	수천 원
1940	조선일보 1940. 05. 30. <전세사기, 일만여 원!>	허위 소유권 사기	조우순은 월세로 얻은 집을 소유한 것처럼 위장해 피해자 다수에게 전세보증금을 받고 도주했다.	12,000원
1957	조선일보 1957. 06. 25. <가옥매매 미끼로 칠십만 원을 편취>	허위 매매 사기	김득봉은 집주인과 매매계약이 진행 중인 것처럼 속여 복덕방을 통해 전세보증금을 받아 편취했다.	70만 환

연도	출처	피해 유형	사건 개요	당시 피해 금액
1960	동아일보 1960. 06. 22. <700만 원을 사취, 영터리 복덕방 내고>	복덕방 불법 운영 및 공문서 위조 사기	전병욱, 김옥성은 무허가 복덕방을 운영하면서 서대문구청장의 직인을 위조해 법원의 등기 증명서를 붙여 타인의 주택을 본인 소유로 속이고 전세금을 편취했다.	700만 환
1960	경향신문 1960. 12. 09. <고소당한 변호사, 남의 집을 130만 환에 (전세 놓았다고)>	허위 소유권 사기	변호사 최연은 타인의 주택이 본인 소유라고 속여 전세 계약을 맺고 피해자의 보증금을 가로챘다.	130만 환
1968	조선일보 1968. 03. 12. <김순경의 주변 전직 경관에 사기당해 집 잃고 가난 속에 몸부림 “죽고 싶다.”>	소유권 사기	김순경은 전직 경찰관 조희경에게 전세사기를 당해 집을 잃고 생활고에 못 이겨 신세를 비관하며 강도 행위를 저질렀다.	100만 원
1972	경향신문 1972. 07. 24. <아파트 사기 잇달아>	담보 대출 사기	건축주가 건물과 대지를 담보로 받은 대출금과 입주자의 입주금, 전세보증금을 챙겨 도주했다.	수천만 원
1977	경향신문 1977. 06. 15. <전세 아파트 매입 사기>	담보 대출 사기	전세가와 매매가 차이가 근소한 점을 활용해 전세를 안고 주택을 매입한 뒤 전세보증금 이상의 돈을 차용하고 도주했다.	수백만 원

연도	출처	피해 유형	사건 개요	당시 피해 금액
1980	동아일보 1980. 07. 28. <세방살이 서민의 보호대책을>	담보 대출 사기	사채업자의 돈을 빌려 전세 입주자가 있는 주택을 선택적으로 매입해 전세보증금을 가로챘다.	-
1981	경향신문 1981. 10. 27 <싼 집 구입 후 사채업자에게 넘겨, 상습 전세사기>	담보 대출 사기	정무선이 전세를 놓은 주택을 담보로 돈을 빌린 뒤 갚지 않고 전세보증금을 편취했다.	3,430만 원
1981	경향신문 1981. 11. 17. <전세금 사기 엄중 처벌을>	허위 가등기 사기	집주인이 사채업자와 결탁해 허위로 가등기를 넣은 후 사채업자에게 명의를 이전하고 전세보증금을 편취했다.	-
1981	-	허위 분양 사기	박용범 대표의 세은건설이 땅값을 제대로 지불하지 않고 허위 분양해 입주자들이 전세금을 돌려받지 못했다.	-
1981	-	담보 대출 사기	전국에서 사기꾼 162명이 세입자가 있는 주택을 담보로 대출을 받고 의도적으로 상환하지 않은 채 전세보증금을 편취했다.	4억 7,400만 원

<전세사기 피해자 인터뷰>

인터뷰 ① 인천 미추홀구 전세사기 피해자 A씨 (30대 남성, 직장인)

피해자 A씨는 회사가 경기도 부천으로 갑자기 이전하는 바람에 새로운 집을 구해야 했다. 상경 후 수년째 원룸에서 생활한 터라 번듯한 곳에 거처를 마련해 제대로 된 미래를 본격적으로 준비하고 싶었다.

부동산 중개 어플리케이션을 통해 알아본 공인중개사사무소에 가서 들은 말은 ‘부천은 이미 오를 대로 올랐으니 인천 미추홀구는 어떻겠느냐’라는 제안이었다. 부동산중개업자는 미추홀구에 있는 한 동짜리 아파트를 추천했고, ‘실장’이라고 소개한 사람과 직접 방문해 집 내부와 주변 환경을 살펴봤다. A씨는 집 내부가 깔끔하고 인근 인프라도 나쁘지 않다고 판단했다.

실장은 ‘아주 건실한 건축가가 지은 아파트’라는 소개를 덧붙였고 계약 시 작성하는 보증서만 있으면 전세보증금을 날릴 염려가 없다며 A씨를 안심시켰다. 원룸 이사 경험으로 임대차 계약에 대해 어느 정도 알고 있던 A씨는 등기부등본이 깨끗하다는 걸 꼼꼼히 확인하고 최종 계약을 체결했다.

해당 아파트에는 A씨 외에 직장 동료도 여럿 거주하며 출퇴근을 함께 했다. 그런데 어느 날 갑자기 같은 아파트에 사는 동료가 전세사기 피해를 봤다는 사실을 전해 들었다. 전세사기 피해자가 된 A씨의 동료는 피해자로 인정받기 위해 여러 관공서에 방문하며 다양한 서류를 준비해야 했다. 서류 구비를 위해 휴가를 쓰는 날이 많아지자 상사에게서 “서류를 한 번에 받아둘 수는 없느냐, 그렇게 딜링거리니 계약이 잘못될 수밖에 없다”라는 핀잔을 들었다.

A씨는 그를 위로하는 한편 자신의 상황도 걱정돼 전세 계약서와 이행보증서를 다시 한번 살펴봤다. 그리고 자신의 이해보증서가 전세보증금을 지켜주지 못한다는 사실을 알게 됐다.

A씨 자신도 전세사기 피해자라는 사실을 깨닫고 얼마 지나지 않아 먼저 고통받던 동료가 세상을 등졌다는 소식을 접했다. A씨는 죽음의 원인이 단순히 사기 피해 입증 과정이 힘들어서가 아니라 ‘조심성 없는 사람’이라는 사회적 낙인 같은 2차 가해가 큰 몫을 차지하리라고 생각했다.

A씨는 그 동료처럼 되지 않으려 전세사기 피해 사실을 누구에게도 알리지 않고 업종조차 다른 회사로 이직해 묵묵하고 조용하게 대응하고 있다.

인터뷰 ② 인천 미추홀구 전세사기 피해자 B씨 (40대 여성, 전세사기피해대책위원회 활동)

인천에 사는 B씨는 오랜 기간 연애했던 남자친구와 결혼을 약속하고 미추홀구의 신축 아파트로 전셋집을 구하기로 했다. 아파트를 소개한 공인중개사는 “이 정도 조건이면 금방 사라지는 좋은 물건이고, 집주인이 건물을 여러 채 가진 부자라 보증금 폐일 염려는 절대 없다”라며 계약을 재촉했다. B씨는 고민 끝에 계약을 체결했다.

몇 달 뒤 아파트 일대가 소란스러워 나가 보자 전세 계약을 체결한 아파트의 실소유주가 뉴스에서 보던 ‘건축왕’이라는 사실을 알게 됐다. 변호사를 공동 선임해 소송 비용을 분담하자는 공고문을 보고 즉시 공인중개사를 찾아가 해명을 요구했지만 공인중개사는 “혹시 잘못돼도 이해보증서가 있지 않느냐”라며 B씨를 예민한 사람 취급했다.

B씨는 가만히 있기가 불안해 현관문에 붙은 ‘전세사기피해대책위원회’ 활동 내용을 떠올리고 위원장을 직접 만나 본인이 피해자라는 사실을 직시했다. 예비 신랑에게도 사기 피해 소식을 전하며 미추홀구 아파트로 이사하자고 한 데 거듭 사과했다. 예비 신랑은 “당신이 미안해질 일은 아니다”라며 B씨를 위로했지만 결국 결혼을 미루기로 했다.

B씨는 하루라도 빨리 행복한 결혼생활로 돌아가기 위해 대책위원회 활동에 적극 참여했다. 그러다 119 대원들이 아파트에서 시신을 운구하는 광경을 목격했다. 사망자는 세상을 떠나기 며칠 전 어머니에게 “2만 원만 달라”라는 메시지를 남긴 20대 청년이었다.

제대로 인사 한번 못 한 사람이지만 B씨는 큰 죄책감과 책임감을 느끼며 다시는 이런 일이 생기지 않게 해야겠다고 다짐했다. 이후 B씨는 대책위원회 구성원들과 함께 건축왕과 공범인 공인중개사 9인을 고소했다. 1심 결과 건축왕에게 법정 최고형인 15년이 선고됐고, 정의가 실현된 것 같아 안도했으나 경제적 손실은 여전히 회복되지 않았다.

하지만 약 6개월 후 항소심 결과는 충격적이었다. 건축왕의 형량은 15년에서 7년으로 줄었고 법정 구속됐던 공인중개사는 전원 석방, 범죄에 가담한 10명 중 2명은 무죄가 됐다. 전세사기 피해 인정액도 대폭 줄었다.

팍팍한 현실에도 불구하고 B씨는 여전히 대책위원회에서 부위원장을 맡아 활동하고 있다. 활동이 벌써 3년 차에 접어들고 있지만 언제 끝날지 정확히 알 수 없다. 그사이 8명이 세상을 등졌다.

사건이 기사화되고 참여연대, 민달팽이 유니온, 민주사회를 위한 변호사모임 등의 지원으로 국회에도 갔지만 여전히 해결될 기미가 보이지 않는다. 지난날의 노력이 물거품이 될까 두려운 마음도 있지만 B씨는 여전히 대책위원회에 남아 있다.

인터뷰 ③ 인천 미추홀구 전세사기 피해자 C씨 부부 (70대, 직장 은퇴)

C씨는 은퇴 후 반려자와 함께 조용히 노후를 보낼 아파트를 찾고 있었다. 살 곳을 물색하던 중 인천 미추홀구가 지하철 접근성도 좋고 자식들 집과 멀지도 않다는 것을 알고 공인중개사 사무실에 찾아갔다.

C씨는 평생 인천에서 살았지만 미추홀구는 익숙하지 않았다. 그가 찾아간 공인중개사 사무실은 건물 2층에 있었다. 보통 공인중개사 사무실은 1층에 있는데 이 사무실은 2층이라는 점이 의아하긴 했지만 다른 대안이 없었으므로 물건을 보러 들어갔다.

20대 후반으로 보이는 청년 공인중개사가 씩씩하게 맞이했다. C씨는 자신이 원하는 집의 조건과 예산에 관해 설명했다. 공인중개사는 보증금이 저렴한 신축 아파트가 있다며 소개했다. 열심히 직장생활을 하는 이들의 명의로 대출받아 입주할 집이기 때문에 신중하게 살펴봤다.

공인중개사와 함께 방문한 아파트는 매우 만족스러웠고 곧바로 계약을 체결했다. 그리고 반려자와 함께 새로운 환경에 적응하며 소소한 노후 생활을 즐겼다. 2년 후 계약 만료일이 도래하자 집주인은 보증금을 2,000만 원 올려달라고 요구했고 미추홀구가 마음에 든 C씨는 큰 고민 없이 계약을 연장했다.

그러던 어느 날 C씨의 집이 경매에 넘어갔다는 통지서가 날아왔다. 공인중개사사무소를 찾아가 계약을 담당할 직원을 찾았지만 그 자리에 없었다. 알고 보니 그 청년은 실제 공인중개사가 아니라 ‘실장’이라 불리는 일개 영업사원이었다.

자초지종을 듣기 위해 계약서에 적힌 연락처로 집주인에게 전화를 걸었으나 응답이 없었다. 이웃에 수소문해보니 C씨가 사는 아파트의 여러 세대가 같은 상황이었다. 자녀 명의로 받은 대출이라 C씨는 이 상황이 더욱 고통스럽다.

인터뷰 ④ 신촌 전세사기 피해자 D씨 (20대 여성, 직장인)

D씨는 첫 직장 입사 후 근처에서 집을 찾았지만 마땅한 곳이 없어 대학 생활을 한 신촌에 전셋집을 구해 자취하기로 했다. 당시에는 금리가 낮아 매매나 월세보다 전세가 경제적이란 판단했다.

전세사기 피해 사건이 꾸준히 보도되는 만큼 전세 계약에 대해 철저히 공부하고 계약서에 특약조항을 추가하는 등 최선을 다했다. 공인중개사에게 전세사기 가능성이 있는 물건은 피해달라고 여러 차례 당부했고 공인중개사도 걱정하지 말라며 D씨를 안심시켰다.

D씨는 거의 모든 서류를 검토한 뒤 위험한 일이 생길 가능성이 없다고 확신해 계약을 체결했다. 당시 건물 전체 매매가는 26억, 선순위 보증금과 근저당이 60% 미만이었다. 이 정도면 혹 건물이 경매에 넘어가더라도 보증금 반환은 안정적이겠다고 판단했다.

그러나 계약 이후 D씨는 가압류 통지서를 받게 됐다. 공인중개사와 집주인에게 즉시 문의했지만 집주인은 기다려달라고만 하고 공인중개사는 자신도 피해자라며 책임을 회피했다. 집주인이 같은 건물에 살고 있어 끝까지 믿어보려 했으나 제공된 정보가 허위였음을 확인하고 깊은 좌절을 느꼈다.

D씨는 다른 피해자들과 적극적으로 연대한다. 단체 대화방을 개설해 구체적인 계약 정보를 공유하고, 매주 모여 대응 방안을 논의하고 있다. 불만족스러운 정부 대책을 비판하고 소송을 제기하며 언론에 제보하는 등 전세사기 사건을 알리기 위해 적극적으로 활동했으나 오히려 피해자를 비난하는 대중에게 2차 가해를 당하며 크게 고통받았다.

인터뷰 ⑤ 경기도 안산 외국인 전세사기 피해자 E씨 (30대 남성, 직장인)

E씨는 30대 후반 조선족으로 안산 공단 내 사무직으로 일하며 꾸준히 돈을 모아 부모님과 함께 신축 빌라로 이사하길 꿈꿨다. 당시 살던 동네에서 신축 빌라는 현재 피해를 본 집이 유일했고 부동산도 하나뿐이었다. 부동산 중개인은 집주인이 굉장한 부자라며 적극적으로 전세 계약을 권유했다.

전세 만기 시점 3개월 전부터 흥흥한 소문이 돌았다. 집주인과 연락도 잘 닿지 않았다. 결국 사기 사건이 터지고 2023년 10월에 중개사에게 연락했을 때는 아무 일도 없을 거라는 거짓말을 들었다. 부동산은 2024년 1월에 문을 닫았다. 심지어 2024년 경찰 조사 결과 해당 중개인은 정식 공인중개사가 아니라 보조인이라는 사실을 알게 됐다. 30만 원으로 자격증을 빌린 사람이었다.

전세사기지원센터에 도움을 요청했으나 별다른 소식이 없었다. 부서 간 업무 이전만 있었다. 그나마 대한법률구조공단에서 변호사와 법무사에게 설명을 들은 게 도움이 됐다.

사기 사실을 알게 된 초기에는 다른 피해자들과 약 3개월간 교류했으나 이후에는 달리 연락하지 않았다. 카카오톡 채팅방이 있긴 하지만 특별히 많은 대화가 오가지는 않는다. 전세사기를 당한 12세대의 사기 유형이 모두 달라서 형사 고소도 각자 진행했다. 피해자 중에서는 다른 집에서 보증금을 돌려받지 못해 어쩔 수 없이 이쪽으로 이사한 경우도 있고, 중개사 없이 집주인과 직접 거래한 경우도 있다. 경찰 수사도 지지부진한 상태다. 전세사기 특별법 개정안 내 LH 지원정책은 외국인을 배제한다. 피해자 인정도 굉장히 까다로웠다.

E씨의 어머니는 사건 이후 심각한 우울증과 신체적 부상을 겪으면서 건강이 크게 나빠졌다. 가족 모두가 심리적, 경제적 스트레스에 시달린다.

E씨 본인조차도 전세사기 피해자가 외국인이면 언론에서 별다른 관심을 주지 않으리라는 점을 잘 알고 있다. 팍팍한 현실이지만 부모님 부양을 위해 더욱 열심히 살겠다고 결심했다. 다만 한국 내 외국인에 대한 혐오와 차별하는 시선이 사라지길 바랄 뿐이다.

인터뷰 ⑥ 서울 강남 외국인 전세사기 피해자 F씨 (30대 여성, 직장인)

F씨는 여의도 글로벌 금융회사에서 일하며 안정적인 경력을 이어가고 있었다. 해외에서 오래 살다 보니 한국의 전세제도를 매우 긍정적으로 생각했고 공짜로 사는 것이나 다름없다고 믿었다.

새로 이사할 집의 건물주가 건설기술인협회 소속이라 개인과 거래하는 것보다 안전할 거라고 판단했다. 1년 단위 계약 갱신, 풀옵션, 반려전을 키울 수 있는 조건이라 계약에 주저함이 없었다. 당시에는 실제 계약주체 ‘소버린 스테이트’가 일종의 관리업체라고 생각했다.

공인중개사도 집 계약에 관해 별도로 위험성이 있다고 말해주지 않았다. 빌라 안에서 다른 사람들도 활발하게 이사하고 있었기에 전혀 의심이 없었다. 이전 부동산 중개인에게 지금 집이 위험한지 알아보달라고 했을 때도 나쁜 말은 나오지 않았다. (“법인 건물인데 위험하겠어요”) 또한 전대차 계약임에도 주민센터 혹은 등기소에서 확정일자 도장을 받았다.

하지만 2023년 추석에 빌라 전 세대가 내용증명을 받았다. 입주민 중 3명은 자신과 같은 외국인이었다. 전세사기를 당한 사람 중에는 법률 전문가(변호사)도 있었다.

사건이 터진 후 입주민끼리 계약을 살펴보니 공인중개사 없이 직계약하거나 지인 사기를 당하는 등 내용이 다양했다. 피해자 중 한 명이 단체 채팅방을 열었고, 입주민이 모여 대응하고 있다. 같은 처지에 놓인 사람들이 있어 공감과 연대가 잘 된다.

현재 민사·형사 소송을 모두 진행하고 있다. 공인중개사와 건물주 모두에게 소송을 제기했으나 피해 내용을 설명하기가 매우 어렵다. 현재는 입주자 대표단으로서 활동하고 있다.

강남의 경우 전세사기 사건이 흔치 않아 관련 부처 주무관에게서 연락이 와 공인중개사를 신고하라고 했다. 그 결과 공인중개사에게는 설명 의무 위반에 따른 과태료가 부과됐다.

전세사기 피해 대책의 경우 기본적으로 외국인에게 적용되는 부분이 없다. 그나마 긴급 주거제도가 있으나 최대 2년만 지원하고 이후에는 뚜렷한 대책이 없다. 전세사기 특별법이라고 해서 실효성이 높다는 생각은 들지 않는다. (겉으로는 지원이 많은 것처럼 보이지만 실제로는 전혀 없음) 현재 지원되는 긴급주택에 대한 안내도 부실하다. 정부 기관보다는 블로그를 통해 알게 된 정보가 더 많다.

JTBC, 한겨레 인터뷰를 통해 사건이 대중에게 알려졌다. 하지만 피해자 입장으로 보도되지 않아서 아쉬운 바가 많다. 실제로 인터뷰가 대중의 반응을 끌어내지는 못했다.

앞으로도 전세사기 관련 재판에 참여하고 인터뷰에도 적극 응할 예정이다. 전세사기로 위축되고 싶지 않다. 또 다른 피해자가 나오지 않도록 적극적으로 공론화하고 싶다. 정부에게 경각심을 불러일으키고 변화가 일어나면 좋겠다.

Appendix 3.

<‘전세사기·깡통전세 피해자 전국대책위원회’ 가이드라인>

많은 피해자가 전세사기, 깡통전세 피해를 인지했을 때 어디서 정보를 얻어야 하는지 몰라 더욱 불안해한다. 혹은 정보가 있더라도 여러 내용이 섞여 대응에 관한 정보를 한눈에 파악하지 못하는 불편이 있다. 이에 전세사기·깡통전세 피해자 전국대책위원회에서는 블로그를 통해 대책위 활동 및 피해자에게 필요한 정보를 아카이빙하고 있다. 해당 블로그에는 전세사기특별법 지원 내용, 지역별 전세피해지원센터 및 상담 기관, 소통창구 등 전세사기 피해자 보호 및 권리 회복을 위한 다양한 자료와 지침을 제공하니 필요한 지식과 정보를 얻길 바란다.



<https://blog.naver.com/wjstptkrd01/223327361335>